SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS

GERÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – GEST

DOUGLAS GONÇALVES DE ARAÚJO

AFRE, MB. 61610-9

MANUAL DE PADRONIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO E ALTERAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO

GOIÂNIA-GO

2023

DOUGLAS GONÇALVES DE ARAÚJO

AFRE, MB. 61610-9

MANUAL DE PADRONIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO E ALTERAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO

Trata-se o presente da elaboração de um Manual com o objetivo de padronizar os processos de Restituição, Ressarcimento e Alteração dos Documentos de Arrecadação, com a respectiva apresentação da legislação, procedimentos, dicas, sugestões e exemplos práticos, com finalidade de facilitar os trabalhos e ajudar na elaboração de pareceres padronizados e bem alinhados com os entendimentos da Gerência de Substituição Tributária – GEST.

GOIÂNIA-GO

2023

SUMÁRIO

DA ALTERAÇÃO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO (Contribuinte ou Não Contribuinte do ICMS) 04

DO PAGAMENTO A MAIOR PARA A OPERAÇÃO (Contribuinte ou Não Contribuinte do ICMS) 15

MAIS DE UM PAGAMENTO PARA A MESMA OPERAÇÃO (Contribuinte ou Não Contribuinte do ICMS) 24

NÃO ACEITAÇÃO DO BEM OU MERCADORIA (Consumidor Final Não Contribuinte do ICMS) 31

DEVOLUÇÃO DO BEM OU MERCADORIA (Consumidor Final Não Contribuinte do ICMS) 40

DO CANCELAMENTO DA OPERAÇÃO (Contribuinte ou Não Contribuinte do ICMS) 51

DO CANCELAMENTO DA NFE (Contribuinte ou Não Contribuinte do ICMS) 57

DEVOLUÇÃO DO BEM OU MERCADORIA POR DESENCONTRO DE ENDEREÇO (Contribuinte do ICMS) 63

DEVOLUÇÃO DO BEM OU MERCADORIA POR RECUSA NO RECEBIMENTO (Contribuinte do ICMS) 69

DEVOLUÇÃO DO BEM OU MERCADORIA APÓS O RECEBIMENTO (Contribuinte do ICMS) 78

DA ALTERAÇÃO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO

DO INÍCIO DO PROCESSO

O processo administrativo é regulamentado pelas disposições contidas na Lei nº 13.800/2001. O processo administrativo pode iniciar-se de ofício ou a pedido do interessado, mediante requerimento inicial.

O requerimento inicial do interessado deve ser formulado por escrito e conter o órgão ou autoridade administrativa a que se dirige, a identificação do interessado ou de quem o represente, o domicílio do requerente ou local para recebimento de comunicações, a formulação do pedido, a exposição dos fatos e de seus fundamentos e data e assinatura do requerente ou de seu representante.

São legitimados como interessados no processo administrativo as pessoas físicas ou jurídicas que o iniciem como titulares de direitos ou interesses individuais ou no exercício do direito de representação, aqueles que, sem terem iniciado o processo, tenham direitos ou interesses que possam ser afetados pela decisão a ser adotada, as organizações e associações representativas, no tocante a direitos e interesses coletivos e as pessoas ou associações legalmente constituídas quanto a direitos ou interesses difusos.

Lei nº 13.800/2001

Art. 5º - O processo administrativo pode iniciar-se de ofício ou a pedido do interessado.

Art. 6º - O requerimento inicial do interessado, salvo casos em que for admitida solicitação oral, deve ser formulado por escrito e conter os seguintes dados:

I - órgão ou autoridade administrativa a que se dirige;

II - identificação do interessado ou de quem o represente;

III - domicílio do requerente ou local para recebimento de comunicações;

IV - formulação do pedido, com exposição dos fatos e de seus fundamentos;

V - data e assinatura do requerente ou de seu representante.

Parágrafo único - É vedada à Administração a recusa imotivada de recebimento de documentos, devendo o servidor orientar o interessado quanto ao suprimento de eventuais falhas.

§ 1º É vedada à Administração a recusa imotivada de recebimento de documentos, devendo o servidor orientar o interessado quanto ao suprimento de eventuais falhas.

§ 2º Nos casos de processo eletrônico, o requerimento inicial de interessado não pertencente à Administração Pública Estadual pode ser formulado e inserido eletronicamente no sistema, via

assinatura eletrônica, ou ainda, ser formulado por escrito, assinado pelo requerente ou representante, digitalizado e inserido no sistema de gerenciamento eletrônico de documentos em conformidade com a lei específica.

Art. 7º - Os órgãos e entidades administrativas deverão elaborar modelos ou formulários padronizados para assuntos que importem pretensões equivalentes.

Art. 8º - Quando os pedidos de uma pluralidade de interessados tiverem conteúdo e fundamentos idênticos, poderão ser formulados em um único requerimento, salvo preceito legal em contrário.

Art. 9º - São legitimados como interessados no processo administrativo:

I - pessoas físicas ou jurídicas que o iniciem como titulares de direitos ou interesses individuais ou no exercício do direito de representação;

II - aqueles que, sem terem iniciado o processo, tenham direitos ou interesses que possam ser afetados pela decisão a ser adotada;

III - as organizações e associações representativas, no tocante a direitos e interesses coletivos;

IV - as pessoas ou associações legalmente constituídas quanto a direitos ou interesses difusos.

Art. 10 - São capazes, para fins do processo administrativo, os maiores de dezoito anos, ressalvada previsão especial em ato normativo próprio.

Art. 11 - A competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria, salvo os casos de delegação e avocação legalmente admitidos.

Art. 12 - Os titulares de órgão administrativo poderão, se não houver impedimento legal, delegar competência a titulares de outros órgãos, quando for conveniente em razão de circunstâncias de ordem técnica, social, econômica, jurídica ou territorial.

Parágrafo único - O disposto neste artigo aplica-se à delegação de competência dos órgãos colegiados aos respectivos presidentes.

Como visto acima, a autoridade fiscal antes de analisar o mérito do pedido deve analisar as questões formais inerentes aos processos administrativos, mais especificamente na competência da GEST os **Processos de Restituição** e os **Processos de Alteração de Documento de Arrecadação (**§ 8º do Art. 23-B da INº 761/05-GSF).

Na procedência das análises formais, a autoridade fiscal deve, primeiramente, verificar a legitimidade do assinante do requerimento, sendo isso feito mediante a identificação da pessoa e dos seus poderes de representação junto ao Ato Constitutivo Empresarial (Estatuto

Social, Contrato Social, Ato Constitutivo de Empresa Individual etc) ou, se houver, junto à Procuração.

Existem dois tipos de Procuração:

1) **Procuração Pública**: feita em cartório por um tabelionato de notas e plenamente válida juridicamente conforme suas disposições;
2) **Procuração Particular**: feita sem o registro em cartório, podendo ser redigida em próprio punho ou impressa, válida juridicamente conforme suas disposições desde que o(s) outorgante(s) possua(m) legitimidade e poderes que podem ser outorgados ao procurador. A legitimidade e os poderes do(s) outorgante(s) devem ser conferidos no Ato Constitutivo Empresarial.

Após a verificação da legitimidade do assinante do requerimento, a autoridade fiscal deve verificar se constam o domicílio ou local para recebimento de comunicações, o pedido com a exposição dos fatos e de seus fundamentos e a data e assinatura do requerente ou de seu representante.

Por consequência das disposições do Art. 489 do Decreto n° 4.852/97, eventuais restituições para pessoas físicas ou pessoas jurídicas que não possuem Cadastro de Contribuinte – CCE no Estado de Goiás devem ser feitas mediante depósito bancário na conta pessoal do detentor do direito. Sendo assim, embora não constante no rol obrigatório do Art. 6º da Lei 13.800/2001, identificar se há a indicação dos dados bancários do requerente no requerimento ou em algum comprovante de pagamento, e, se houver, destacar no Parecer.

DAS ESPECÍFICIDADES

Conforme Art. 23-B da INº 761/05-GSF, em alguns casos de erro quando do preenchimento da **Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais – GNRE** ou do **Documento de Arrecadação da Receita Estadual - DARE,** é possível solicitar a retificação do documento de arrecadação mediante condições constantes no Art. 23-B, § 8º, da INº 761/05-GSF, *in verbis:*

> **Art. 23-B. Quando o documento de arrecadação tiver sido incorretamente preenchido e a receita tiver sido recolhida para o Tesouro Estadual, o contribuinte pode:**
> **I - solicitar a retificação de informações, desde que a incorreção tenha ocorrido nos seguintes campos:**
> **a) código da receita ou do detalhe da receita;**
> **b) condição de pagamento;**
> **c) documento de origem;**
> **d) inscrição estadual e CNPJ;**
> **e) período de referência.**
> ...
> **§ 1º O pedido de retificação de documento de arrecadação deve ser analisado pela unidade administrativa a qual o**

contribuinte está vinculado e, havendo decisão favorável, deve ser encaminhado à GEAR para que seja:

...

§ 4º Quando se tratar de ICMS recolhido espontaneamente, cujo documento de arrecadação seja o "Código 4111 – espontâneo", a retificação dos campos "Código da Receita", "Detalhe da Receita" e "Referência" pode ser realizada, uma única vez, por meio do site www.economia.go.gov.br, mediante o acesso restrito do contabilista ou organização contábil indicado no documento cadastral do contribuinte cuja inscrição constar no DARE ou GNRE efetivamente pago.

§ 5º No caso de alteração relativa ao número da "Inscrição Estadual", "CNPJ/MF" ou "CPF" de uma empresa ou pessoa física para outra, o pedido de retificação somente pode ser protocolizado pela empresa ou pessoa física identificada no documento de arrecadação, acompanhado de anuência da empresa ou pessoa para a qual pretende-se alterar o documento de arrecadação.

...

§ 8º O pedido de retificação do documento de arrecadação de que trata o inciso I do caput deve conter os seguintes documentos:

I - requerimento de "Retificação de Documento de Arrecadação - DARE ou Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE", disponibilizado no site da Secretaria de Estado da Economia, no endereço eletrônico www.economia.go.gov.br - banner "Pagamento de Tributos" - opção "Orientações Gerais", devidamente assinado pelo representante da empresa ou seu procurador;

II - DARE ou GNRE a ser retificado (a), acompanhado do respectivo comprovante de pagamento;

III - comprovante de Capacidade de Representação: Estatuto Social completo atualizado e ata de eleição do Diretor para administração da sociedade, em caso de sociedade anônima; ou instrumento social e alterações com cláusula de administração vigente, em caso de sociedade que não seja anônima; ou documento de identidade com RG e CPF, em caso de empresário individual ou pessoa física;

IV - Carteira de Identidade ou Registro Geral - RG, o documento do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou a Carteira Nacional de Habilitação - CNH do signatário do pedido, sócio ou procurador, para conferência de assinatura;

V - Procuração do representante da empresa, se for o caso.

Vemos que o rol de informações que podem ser retificadas (Art. 23-B, I da INº 761/05-GSF) **é taxativo**, ou seja, somente podem ser alterados os campos: a) código da receita ou do detalhe da receita; b) condição de pagamento; c) documento de origem; d) inscrição estadual e CNPJ; e e) período de referência.

Atenção: Documento Fiscal (NFe) cancelado, devolvido ou preenchido de forma errônea, na qual houve o seu correspondente pagamento antecipado mediante GNRE ou DARE, não pode ser enquadrado no Art. 23-B da INº 761/05-GSF (exclusivo para erro quando da transposição dos dados da NFe para o Documento de Arrecadação). Para esse caso deve ser aplicada a legislação relativa à Restituição (Art. 486 ao 492 do Decreto nº 4.852/97 c/c § 3º do Art. 47 do Anexo VIII do Decreto nº 4.852/97 c/c Art. 15 do Ato Normativo GSF Nº 138/90 c/c Cláusula Quarta do Convênio ICMS 142/18).

Conforme acima exposto, a legislação referente à alteração de Documento de Arrecadação - DARE ou Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais – GNRE é aplicável apenas nos casos de preenchimento incorreto dos documentos fiscais de arrecadação, não se aplicando nos casos de cancelamento, devolução ou preenchimento incorreto das NFEs.

DO PROCESSO DE PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO

1) Proceder as análises formais;
2) Buscar e anexar (PDF) a NFe correspondente;
3) Buscar e anexar (PDF) o Documento de Arrecadação objeto do processo;
4) Caso o destinatário goiano possua Escrituração Fiscal Digital - EFD, buscar e anexar (PDF) o registro de Entrada da NFe correspondente;
5) Demais documentos pertinentes ao caso;
6) Outras operações (se houver);
7) Gerar o Parecer.

O Parecer deve conter:

- O resultado das análises formais;
- A descrição completa da NFe, do Documento de Arrecadação e da operação;
- A exposição de motivos do Requerente;
- As análises da autoridade fiscal, dentre elas se ocorreu ou não os efeitos do instituto da Decadência no Direito Tributário, se o requerente possui legitimidade para pleitear a retificação do Documento de Arrecadação, se o imposto devido ao Estado de Goiás foi corretamente calculado, destacado e recolhido, se a situação se enquadra no Art. 23-B da INº 761/05-GSF, outras análises pertinentes e toda a base legal utilizada;
- **Se o Documento de Arrecadação foi recolhido com um imposto a menor do que o efetivamente devido, o requerente deverá ser notificado a recolher a diferença mais os devidos acréscimos legais;*
- A conclusão final da autoridade fiscal, apontando o deferimento ou o indeferimento;
- **Entendemos que quando há pedido de retificação de mais de uma informação no Documento de Arrecadação, e havendo ao menos uma informação que não se enquadre no rol permissivo do Art. 23-B, I, da INº 761/05-GSF, então o caso é de indeferimento total;*
- **Se deferido, a autoridade fiscal deverá indicar nos autos o Documento de Arrecadação e as devidas informações a serem retificadas;*

- **Em caso de haver indeferimento do(s) pedido(s), após a conclusão final da autoridade fiscal deve conter a indicação de que o requerente deve ser devidamente informado do resultado para, se caso for, contestá-lo;*
- **Após os devidos trâmites na GEST, caso os autos ainda devam tramitar em outro setor/órgão antes de serem concluídos, indicar a remessa dos autos para o setor/órgão competente/interessado;*
- Ao final, indicar o retorno dos autos ao Gabinete da Gerência.

EXEMPLOS

Referência: Processo nº 201900004058953

Interessado: INBEB INDUSTRIAL NORTE PARANAENSE DE BEBIDAS LTDA

Assunto: Alteração de Documento de Arrecadação Estadual - DARE.

PARECER ECONOMIA/CST/GEST-16447 Nº 100/2023

A empresa acima identificada vem, por meio deste processo, solicitar a retificação do Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais - DARE 5.1 nº 12602541917510632, no campo Nota Fiscal Nº, da NFe nº 89.584 para a NFe nº 89.588, devido a erro quando de sua emissão.

Anexamos o Quadro de Sócios e Administradores - QSA (51948960) do requerente, na qual consta os poderes de administrador do assinante do requerimento.

Alega que a GNRE n° 12602541917510632 foi emitida com o campo N° Documento de Origem preenchido erroneamente para a NFe n° 89.584, quando o correto seria a NFe n° 89.588.

Emitiu a Nota Fiscal nº 89.588 (51948717), em 24/06/2019, no Valor Total de R$ 16.284,23, com um Valor ICMS Substituição no total de R$ 3.730,97, para o destinatário goiano CENTRAL DE LOGISTICA E DISTRIBUICAO EIRELI ME., CCE: 10.697.561-7, sem um documento de *pagamento correspondente.*

**Encontramos em nossos sistemas informatizados o Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais - DARE 5.1 nº 12602541917510632, indicando a NFe nº 89.584, porém essa citada Nota Fiscal não foi destinada ao Estado de Goiás.*

Verificamos em nossos sistemas que não há operação destinada ao Estado de Goiás envolvendo a NFe n° 89.584, no entanto há operação envolvendo a NFe n° 89.588 sem o correspondente pagamento da operação. Conforme Pauta de Valores (51950618) aplicável no

período (IN Nº 001/2019-SIF, DE 14 DE JUNHO DE 2019), verificamos que o valor recolhido no Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais - DARE 5.1 nº 12602541917510632, no total de R$ 362,64, corresponde ao percentual de 2% do Valor do FCP retido por Substituição Tributária devido ao Estado de Goiás e corretamente destacado na NFe nº 89.588.

Conforme Art. 23-B, I, c da INº 761/05-GSF, em caso de erro no preenchimento de DARE (§ 8º, I, do Art. 23-B da INº 761/05-GSF) no campo Documento de Origem, é possível solicitar a retificação da informação errônea mediante condições constantes no Art. 23-B, § 8º, I da INº 761/05-GSF, in verbis:

> **INº 761/05-GSF**
>
> **Art. 23-B. Quando o documento de arrecadação tiver sido incorretamente preenchido e a receita tiver sido recolhida para o Tesouro Estadual, o contribuinte pode:**
>
> **I - solicitar a retificação de informações, desde que a incorreção tenha ocorrido nos seguintes campos:**
>
> **...**
>
> **c) documento de origem;**
>
> **...**
>
> **§ 8º O pedido de retificação do documento de arrecadação de que trata o inciso I do caput deve conter os seguintes documentos:**
>
> **I - requerimento de "Retificação de Documento de Arrecadação - DARE ou Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE", disponibilizado no site da Secretaria de Estado da Economia, no endereço eletrônico www.economia.go.gov.br - banner "Pagamento de Tributos" - opção "Orientações Gerais", devidamente assinado pelo representante da empresa ou seu procurador;**
>
> **II - DARE ou GNRE a ser retificado (a), acompanhado do respectivo comprovante de pagamento;**
>
> **III - comprovante de Capacidade de Representação: Estatuto Social completo atualizado e ata de eleição do Diretor para administração da sociedade, em caso de sociedade anônima; ou instrumento social e alterações com cláusula de administração vigente, em caso de sociedade que não seja anônima; ou documento de identidade com RG e CPF, em caso de empresário individual ou pessoa física;**
>
> **IV - Carteira de Identidade ou Registro Geral - RG, o documento do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou a Carteira Nacional de Habilitação - CNH do signatário do pedido, sócio ou procurador, para conferência de assinatura;**
>
> **V - Procuração do representante da empresa, se for o caso.**

Restou comprovado que o Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais - DARE 5.1 nº 12602541917510632 corresponde ao percentual de 2% do Valor do FCP retido por Substituição Tributária devido ao Estado de Goiás e corretamente destacado na NFe nº 89.588, motivo pelo qual somos favoráveis ao deferimento do pedido, **devendo ser autorizada a**

retificação do Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais - DARE 5.1 nº 12602541917510632, no campo Nota Fiscal Nº, da NFe nº 89.584 para a NFe nº 89.588.

Finalizados os trabalhos na Gerência de Substituição Tributária, que os autos sejam remetidos para Gerência de Controle da Arrecadação para as providências cabíveis.

Sendo essas as providências cabíveis, retornamos os autos ao Gabinete da Gerência.

Em Goiânia, aos 21 de setembro de 2023.

DOUGLAS GONÇALVES DE ARAÚJO

AFRE, MB. 61610-9

No próximo exemplo o requerente não apresentou o respectivo instrumento de Procuração, Contrato Social ou qualquer outro documento lhe conferindo poderes de representação, porém, em análise preliminar verificamos se tratar de caso de INDEFERIMENTO, na qual, após a conclusão dos autos, o requerente deverá ser devidamente informado do resultado para, se caso for do seu interesse, contestá-lo, apresentando suas razões, documentos, declarações ou o que julgar pertinente, **desde que apresente também a documentação necessária e suficiente lhe conferindo os poderes de representação** faltante nos autos.

Referência: Processo nº 201900004067480

Interessado: CERVEJARIA ASHBY LTDA

Assunto: Alteração de GNRE.

PARECER ECONOMIA/CST/GEST-16447 Nº 105/2023

A empresa acima identificada vem, por meio deste processo, solicitar a retificação dos campos Razão Social, CNPJ/Insc. Est., Endereço, Município, UF e Telefone da GNRE nº 2900000918903876, em anexo, sob a alegação de erro quando de sua emissão.

O assinante do requerimento não apresentou o respectivo instrumento de Procuração, Contrato Social ou qualquer outro documento lhe conferindo poderes de representação.

Emitiu a Nota Fiscal n° 138.722 (51900743), em 08/07/2019, no Valor Total de R$ 3.826,55, com um Valor ICMS ST destacado no montante de R$ 1.238,88, para o destinatário goiano ORLANDO SILVA O PAULISTA, CCE: 10.385.729-0, com a correspondente GNRE* recolhida em 08/07/2019 (51900859).

****Consta na folha 03 do evento 8354751 um Comprovante de Transação Bancária em nome do requerente referente ao pagamento da GNRE da NFe nº 138.722, no entanto a citada GNRE foi preenchida com os dados do destinatário (51900859) da NFe nº 10.385.729-0, ou seja: ORLANDO SILVA O PAULISTA, CCE: 10.385.729-0. Para todos os efeitos legais consideramos como o pagante da GNRE da NFe nº 138.722 o que consta no Terminal Economia Web (TEW), ou seja, o destinatário goiano.***

Alega que a GNRE n° 2900000918903876 foi emitida com os campos citados mais acima preenchidos erroneamente, e requer as respectivas alterações.

Verificamos que a NFe nº 138.722 existe, que o pagamento foi confirmado junto ao Sistema da Arrecadação (SARE)*, que a GNRE recolhida corresponde à NFe nº 138.722, que o contribuinte do Estado de Goiás estava dispensado de EFD (51901058) no período, que a NFe nº 138.722 não se encontra cancelada e que não consta nos autos a alegação ou a documentação legal para os casos de cancelamento da operação, recusa ou devolução envolvendo a NFe nº 138.722.

Conforme INº 761/05-GSF, em caso de erro no preenchimento da Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais – GNRE é possível solicitar a retificação das informações errôneas mediante condições constantes no Art. 23-B, § 8º, I da INº 761/05-GSF, in verbis:

> **INº 761/05-GSF**
>
> **Art. 23-B. Quando o documento de arrecadação tiver sido incorretamente preenchido e a receita tiver sido recolhida para o Tesouro Estadual, o contribuinte pode:**
>
> **I - solicitar a retificação de informações, desde que a incorreção tenha ocorrido nos seguintes campos:**
>
> **a) código da receita ou do detalhe da receita;**
>
> **b) condição de pagamento;**
>
> **c) documento de origem;**
>
> **d) inscrição estadual e CNPJ;**
>
> **e) período de referência.**
>
> **...**

§ 8º O pedido de retificação do documento de arrecadação de que trata o inciso I do caput deve conter os seguintes documentos:

I - requerimento de "Retificação de Documento de Arrecadação - DARE ou Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE", disponibilizado no site da Secretaria de Estado da Economia, no endereço eletrônico www.economia.go.gov.br - banner "Pagamento de Tributos" - opção "Orientações Gerais", devidamente assinado pelo representante da empresa ou seu procurador;

II - DARE ou GNRE a ser retificado (a), acompanhado do respectivo comprovante de pagamento;

III - comprovante de Capacidade de Representação: Estatuto Social completo atualizado e ata de eleição do Diretor para administração da sociedade, em caso de sociedade anônima; ou instrumento social e alterações com cláusula de administração vigente, em caso de sociedade que não seja anônima; ou documento de identidade com RG e CPF, em caso de empresário individual ou pessoa física;

IV - Carteira de Identidade ou Registro Geral - RG, o documento do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou a Carteira Nacional de Habilitação - CNH do signatário do pedido, sócio ou procurador, para conferência de assinatura;

V - Procuração do representante da empresa, se for o caso.

Conforme acima exposto, é possível a retificação dos campos constantes no Art. 23-B, I da INº 761/05-GSF em caso de “erro no preenchimento”, no entanto o caso em tela não se enquadra nas situações previstas uma vez que o Documento de Arrecadação (GNRE da NFe nº 138.722) foi corretamente preenchido conforme dados da NFe nº 138.722.

De acordo com o Art. 23-B, I da INº 761/05-GSF, é possível a retificação do documento de arrecadação erroneamente preenchido, ou seja, quando os dados da Nota Fiscal originária foram erroneamente transpostos para o documento de arrecadação, o que não é o caso em tela, pois a citada GNRE foi corretamente preenchida conforme dados da NFe nº 138.722, que como já citado anteriormente: "a NFe nº 138.722 existe, que a GNRE recolhida corresponde à NFe nº 138.722, que o contribuinte do Estado de Goiás estava dispensado de EFD (51901058) no período, que a NFe nº 138.722 não se encontra cancelada e que não consta nos autos a alegação ou a documentação legal para os casos de cancelamento da operação, recusa ou devolução envolvendo a NFe nº 138.722". Também verificamos que, conforme Art. 23-B, I da INº 761/05-GSF, não é possível a alteração dos campos Razão Social, Endereço, Município, UF e Telefone.

Em caso de erro na emissão de documento fiscal, e estando o imposto recolhido de forma antecipada ao Estado de Goiás, o sujeito passivo tem o direito de pleitear restituição nos moldes da legislação contida nos Art. 486 a 492 do Decreto nº 4.852/97, no entanto sequer há nos autos a alegação de erro no documento fiscal.

Após as análises de praxe, concluímos que a alteração da GNRE nº 2900000918903876 não é permitida pela legislação aplicável, pois não se trata de preenchimento incorreto do Documento Fiscal de Arrecadação (GNRE), **não é possível a alteração dos campos Razão Social, Endereço, Município, UF e Telefone** conforme Art. 23-B, I da INº 761/05-GSF, e também entendemos que **o requerente não é legitimado para pleitear alterações no Documento Fiscal de Arrecadação (GNRE) objeto do pedido**, pois consta em nossos sistemas informatizados que o pagante da GNRE da NFe nº 138.722 é o destinatário goiano, motivos pelo qual nos manifestamos pelo **indeferimento do pedido**.

Após a conclusão dos autos, que o requerente seja devidamente informado do resultado para, se caso for do seu interesse, contestá-lo, apresentando suas razões, documentos, declarações ou o que julgar pertinente, desde que apresente também a documentação necessária e suficiente lhe conferindo os poderes de representação faltante nos autos.

Retornamos os autos ao Gabinete do Titular desta Especializada para demais providências.

Em Goiânia, aos 20 de setembro de 2023.

DOUGLAS GONÇALVES DE ARAÚJO

AFRE, MB. 61610-9

DO PAGAMENTO A MAIOR PARA A OPERAÇÃO

DO INÍCIO DO PROCESSO

O processo administrativo é regulamentado pelas disposições contidas na Lei nº 13.800/2001. O processo administrativo pode iniciar-se de ofício ou a pedido do interessado, mediante requerimento inicial.

O requerimento inicial do interessado deve ser formulado por escrito e conter o órgão ou autoridade administrativa a que se dirige, a identificação do interessado ou de quem o represente, o domicílio do requerente ou local para recebimento de comunicações, a formulação do pedido, a exposição dos fatos e de seus fundamentos e data e assinatura do requerente ou de seu representante.

São legitimados como interessados no processo administrativo as pessoas físicas ou jurídicas que o iniciem como titulares de direitos ou interesses individuais ou no exercício do direito de representação, aqueles que, sem terem iniciado o processo, tenham direitos ou interesses que possam ser afetados pela decisão a ser adotada, as organizações e associações representativas, no tocante a direitos e interesses coletivos e as pessoas ou associações legalmente constituídas quanto a direitos ou interesses difusos.

Lei nº 13.800/2001

Art. 5º - O processo administrativo pode iniciar-se de ofício ou a pedido do interessado.

Art. 6º - O requerimento inicial do interessado, salvo casos em que for admitida solicitação oral, deve ser formulado por escrito e conter os seguintes dados:

I - órgão ou autoridade administrativa a que se dirige;

II - identificação do interessado ou de quem o represente;

III - domicílio do requerente ou local para recebimento de comunicações;

IV - formulação do pedido, com exposição dos fatos e de seus fundamentos;

V - data e assinatura do requerente ou de seu representante.

Parágrafo único - É vedada à Administração a recusa imotivada de recebimento de documentos, devendo o servidor orientar o interessado quanto ao suprimento de eventuais falhas.

§ 1º É vedada à Administração a recusa imotivada de recebimento de documentos, devendo o servidor orientar o interessado quanto ao suprimento de eventuais falhas.

§ 2º Nos casos de processo eletrônico, o requerimento inicial de interessado não pertencente à Administração Pública Estadual pode ser formulado e inserido eletronicamente no sistema, via

assinatura eletrônica, ou ainda, ser formulado por escrito, assinado pelo requerente ou representante, digitalizado e inserido no sistema de gerenciamento eletrônico de documentos em conformidade com a lei específica.

Art. 7º - Os órgãos e entidades administrativas deverão elaborar modelos ou formulários padronizados para assuntos que importem pretensões equivalentes.

Art. 8º - Quando os pedidos de uma pluralidade de interessados tiverem conteúdo e fundamentos idênticos, poderão ser formulados em um único requerimento, salvo preceito legal em contrário.

Art. 9º - São legitimados como interessados no processo administrativo:

I - pessoas físicas ou jurídicas que o iniciem como titulares de direitos ou interesses individuais ou no exercício do direito de representação;

II - aqueles que, sem terem iniciado o processo, tenham direitos ou interesses que possam ser afetados pela decisão a ser adotada;

III - as organizações e associações representativas, no tocante a direitos e interesses coletivos;

IV - as pessoas ou associações legalmente constituídas quanto a direitos ou interesses difusos.

Art. 10 - São capazes, para fins do processo administrativo, os maiores de dezoito anos, ressalvada previsão especial em ato normativo próprio.

Art. 11 - A competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria, salvo os casos de delegação e avocação legalmente admitidos.

Art. 12 - Os titulares de órgão administrativo poderão, se não houver impedimento legal, delegar competência a titulares de outros órgãos, quando for conveniente em razão de circunstâncias de ordem técnica, social, econômica, jurídica ou territorial.

Parágrafo único - O disposto neste artigo aplica-se à delegação de competência dos órgãos colegiados aos respectivos presidentes.

Como visto acima, a autoridade fiscal antes de analisar o mérito do pedido deve analisar as questões formais inerentes aos processos administrativos, mais especificamente na competência da GEST os **Processos de Restituição** e os **Processos de Alteração de Documento de Arrecadação (**§ 8º do Art. 23-B da INº 761/05-GSF).

Na procedência das análises formais, a autoridade fiscal deve, primeiramente, verificar a legitimidade do assinante do requerimento, sendo isso feito mediante a identificação da pessoa e dos seus poderes de representação junto ao Ato Constitutivo Empresarial (Estatuto

Social, Contrato Social, Ato Constitutivo de Empresa Individual etc) ou, se houver, junto à Procuração.

Existem dois tipos de Procuração:

1) **Procuração Pública**: feita em cartório por um tabelionato de notas e plenamente válida juridicamente conforme suas disposições;
2) **Procuração Particular**: feita sem o registro em cartório, podendo ser redigida em próprio punho ou impressa, válida juridicamente conforme suas disposições desde que o(s) outorgante(s) possua(m) legitimidade e poderes que podem ser outorgados ao procurador. A legitimidade e os poderes do(s) outorgante(s) devem ser conferidos no Ato Constitutivo Empresarial.

Após a verificação da legitimidade do assinante do requerimento, a autoridade fiscal deve verificar se constam o domicílio ou local para recebimento de comunicações, o pedido com a exposição dos fatos e de seus fundamentos e a data e assinatura do requerente ou de seu representante.

Por consequência das disposições do Art. 489 do Decreto n° 4.852/97, eventuais restituições para pessoas físicas ou pessoas jurídicas que não possuem Cadastro de Contribuinte – CCE no Estado de Goiás devem ser feitas mediante depósito bancário na conta pessoal do detentor do direito. Sendo assim, embora não constante no rol obrigatório do Art. 6º da Lei 13.800/2001, identificar se há a indicação dos dados bancários do requerente no requerimento ou em algum comprovante de pagamento, e, se houver, destacar no Parecer.

DAS ESPECÍFICIDADES

Dos tipos de Notas Fiscais:

1) **Nota Fiscal de Venda**: Documento emitido pelo vendedor que comprova a realização de uma operação de venda;
2) **Nota Fiscal de Devolução de Venda**: Documento emitido pelo vendedor para registrar a Entrada em seu estabelecimento dos bens ou mercadorias objeto de um distrato oriundo de uma operação de venda;
3) **Nota Fiscal de Devolução de Compra**: Documento emitido pelo comprador para acobertar a devolução de bens ou mercadorias objeto de um distrato oriundo de uma operação de venda de seu estabelecimento para o estabelecimento do vendedor. É de emissão obrigatória pelo comprador se o distrato ocorreu após o recebimento das mercadorias (Art. 15, II, do Ato Normativo GSF N° 138/1990);
4) **Nota Fiscal de Serviço** e **Nota Fiscal de Devolução de Serviços**: análogas à **Nota Fiscal de Venda e Nota Fiscal de Devolução de Venda,** porém relacionadas à prestação de serviços.

De acordo com o **Art. 489 do Decreto n° 4.852/97**, a restituição de tributos, quando cabível, deve ser feita para quem assumiu o encargo financeiro ou por quem esteja por esse último expressamente autorizado a recebê-lo.

> **Art. 489. A restituição de tributos, que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro, somente deve ser feita a quem prove haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la (Lei nº 11.651/91, art. 174).**

Definimos imposto **"por dentro"**, conforme § 1º do art. 13 da Lei Complementar nº 87/96, àquele cujo montante do próprio imposto integra a sua própria base de cálculo, constituindo o respectivo destaque mera indicação para fins de controle. Na cobrança do imposto **"por fora"** a alíquota incide somente sobre o valor do produto.

O imposto **"por dentro"** sempre é repassado na forma de custo/despesa para o destinatário próximo da cadeia de circulação econômica, pois sempre está incluído no valor do produto e, por consequência, no valor total da Nota Fiscal, sendo esse último valor pago pelo destinatário.

A forma de cálculo do diferencial de alíquotas de ICMS quando **incidente nas operações de remessa de bens e serviços destinados a consumidor final não contribuinte localizado em outro Estado** é regulamentada pelo Convênio ICMS 236/2021 c/c Lei Complementar nº 87/1996.

Conforme §1º da Cláusula Segunda do Convênio ICMS 236/2021, a base de cálculo do imposto é única e corresponde ao valor da operação ou o preço do serviço, observado o disposto no § 1º do art. 13 da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996.

> **Convênio ICMS nº 236/2021**
>
> **...**
>
> **Cláusula segunda Nas operações e prestações de que trata este convênio, o contribuinte que as realizar deve:**
>
> **I - se remetente da mercadoria ou do bem:**
>
> **a) utilizar a alíquota interna prevista na unidade federada de destino para calcular o ICMS total devido na operação;**
>
> **b) utilizar a alíquota interestadual prevista para a operação, para o cálculo do imposto devido à unidade federada de origem;**
>
> **c) recolher, para a unidade federada de destino, o imposto correspondente à diferença entre o imposto calculado na forma da alínea "a" e o calculado na forma da alínea "b";**
>
> **...**

§ 1º A base de cálculo do imposto de que tratam os incisos I e II do "caput" é única e corresponde ao valor da operação ou o preço do serviço, observado o art. 13 da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996.

...

§ 4º O adicional de até dois pontos percentuais na alíquota de ICMS aplicável às operações e prestações, nos termos previstos no art. 82, § 1º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, destinado ao financiamento dos fundos estaduais e distrital de combate à pobreza, é considerado para o cálculo do imposto, conforme disposto na alínea "a" dos incisos I e II do "caput", cujo recolhimento deve observar a legislação da respectiva unidade federada de destino.

O disposto no § 1º do art. 13 da Lei Complementar nº 87/96 afirma que o montante do próprio imposto integra a sua base de cálculo, sendo o destaque mera indicação para fins de controle.

Lei Complementar nº 87/96

...

Art. 13. A base de cálculo do imposto é:

...

§ 1º Integra a base de cálculo do imposto, inclusive nas hipóteses dos incisos V, IX e X do caput deste artigo:

I - o montante do próprio imposto, constituindo o respectivo destaque mera indicação para fins de controle;

II - o valor correspondente a:

a) seguros, juros e demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas, bem como descontos concedidos sob condição;

b) frete, caso o transporte seja efetuado pelo próprio remetente ou por sua conta e ordem e seja cobrado em separado.

Conforme vemos acima, por força da sistemática do ICMS DIFAL prevista nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizados em outro Estado (Convênio ICMS 236/2021), **o valor obtido a título de ICMS é calculado "por dentro" e destacado em separado em campo próprio** (Valor Total ICMS Interestadual UF Destino) da respectiva Nota Fiscal, observando o disposto no § 1º do art. 13 da Lei Complementar nº 87/96. Isso significa que **o valor constante no campo Valor Total ICMS Interestadual UF Destino - que é o montante do próprio imposto - integra a Base de Cálculo do ICMS.** Assim, **a Base de Cálculo do ICMS é igual ao Valor Total dos Produtos, e esse último valor integra o Valor Total da NFe.** Dessa forma, **ao pagar o valor destacado no campo Valor Total da NFe ao remetente ocorre a transferência do ônus do imposto ao destinatário**.

Em caso de **pagamento a maior** para uma operação, sendo o destinatário um contribuinte do ICMS ou não - **e pertencendo ao requerente o ônus financeiro da operação (Art. 489 do Decreto n° 4.852/97)** - deve-se autorizar **a restituição do valor excedente ao valor devido na operação** para o requerente.

DO PROCESSO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO (PAGAMENTO A MAIOR PARA A OPERAÇÃO)

1) Proceder as análises formais;
2) Buscar e anexar (PDF) a NFe correspondente;
3) Buscar e anexar (PDF) o Documento de Arrecadação objeto do processo;
4) Caso o requerente possua/possuía **CCE de Substituto Tributário ativo no Estado de Goiás** na época dos fatos, a confirmação se a NFe correspondente foi ou não devidamente **Apurada** pode ser confirmada no **Rel_363** (obtido no ArqMag), e o **Rel_364** (obtido no ArqMag) comprova que a requerente **escriturou ou não o crédito** da NFe correspondente. Ambos os Rel_363 e Rel_364 devem ser anexados (PDF) aos autos;
5) Caso o destinatário goiano possua Escrituração Fiscal Digital – EFD, verificar e anexar (PDF) aos autos os registros;
6) Caso o **destinatário goiano** possua **Escrituração Fiscal Digital - EFD, verificar se houve o aproveitamento do** crédito oriundo do pagamento antecipado. O **Rel_156** (obtido no ArqMag) comprova que o destinatário **escriturou ou não o crédito** da NFe correspondente. O Rel_156 deve ser anexado (PDF) aos autos;
7) Demais documentos pertinentes ao caso;
8) Outras operações (se houver);
9) Gerar o Parecer.

O Parecer deve conter:

- O resultado das análises formais;
- A descrição completa (por operação) da NFe, do Documento de Arrecadação e da operação;
- A exposição de motivos do Requerente;
- As análises da autoridade fiscal, dentre elas se ocorreu ou não os efeitos do instituto da Decadência no Direito Tributário, se realmente houve um recolhimento a maior do que o devido para a operação, se os termos do Art. 489 do Decreto n° 4.852/97 foram cumpridos, se o destinatário registrou a operação e aproveitou-se da integralidade do crédito (se possuir EFD) e demais consultas, análises e documentos que julgar pertinentes;

- ***Lembrando que, no caso de operações acobertadas pela EC Nº 87/15 (Convênio ICMS 236/2021), <u>sempre ocorre a transferência do ônus do imposto ao destinatário</u>, cabendo o direito ao requerente, nessa situação, de receber uma eventual diferença apenas se possuir a Autorização Expressa conforme termos do Art. 489 do Decreto n° 4.852/97;***
- **Entendemos que há a possibilidade do destinatário goiano, que possua EFD ou não, se aproveitar, total ou em parte, dos pagamentos excedentes desde que a responsabilidade tributária seja dele (destinatário goiano) e os pagamentos tenham sido realizados de forma errônea pelo requerente em valor menor do que o valor devido pelo destinatário goiano, e esse último não tenha escriturado/recolhido sua obrigação;*
- **Caso o **destinatário** tenha escriturado (Rel_156) integralmente o crédito da NFe correspondente, o pedido deve ser **INDEFERIDO**;*
- **Caso o requerente que possua CCE de Substituto Tributário no Estado de Goiás já tenha escriturado (Rel_364) a diferença do crédito da NFe correspondente, se ele (diferença) **for devido** um novo crédito **NÃO** pode ser autorizado, e se o crédito (diferença) **não for devido** o requerente **deverá ser notificado a proceder o estorno** dele*;
- A conclusão final da autoridade fiscal, apontando o deferimento (total ou parcial) ou o indeferimento;
- **Se deferido (total ou parcial), a autoridade fiscal deverá indicar o montante a ser devolvido, a data inicial (por Documento de Arrecadação) a ser considerada para a contagem dos efeitos da Restituição e apontar nos autos o Documento de Arrecadação a ser considerado para a devolução;*
- **Se o **Requerente possuir CCE de Substituto Tributário** no Estado de Goiás, eventuais valores oriundos de Processos de restituição devem, preferencialmente, ser autorizados mediante **escrituração de créditos em sua conta gráfica** (Art. 490, § 2º, do Decreto Nº 4.852/97)*;
- **Em caso de haver indeferimento (total ou parcial) do(s) pedido(s), após a conclusão final da autoridade fiscal deve conter a indicação de que o requerente deve ser devidamente informado do resultado para, se caso for, contestá-lo;*
- **Após os devidos trâmites na GEST, caso os autos ainda devam tramitar em outro setor/órgão antes de serem concluídos, indicar a remessa dos autos para o setor/órgão competente/interessado;*
- Ao final, indicar o retorno dos autos ao Gabinete da Gerência.

EXEMPLO

Processo: 201800004076779

Nome: SCANITEC EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA

Assunto: Restituição

PARECER ECONOMIA/CST/GEST-16447 Nº 25/2023

A empresa acima identificada vem, por meio deste processo, requerer a restituição do indébito tributário no valor de R$ 668,54, decorrente do pagamento a maior do imposto devido na operação com a Nota Fiscal nº 11.164, a ser depositado no Banco Bradesco, Ag. 1835 e CC: 13710-3.

Constam nos autos o Quadro Societário Empresarial, cópia do documento pessoal do assinante e indicação dos dados bancários.

Emitiu a Nota Fiscal n° 11.164 (45327775), em 28/02/2018, no valor total de R$ 40.800,00, com um Valor Total ICMS Interestadual UF Destino destacado no valor de R$ 3.932,54, para o consumidor final não contribuinte do ICMS CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AB MONTIVIDIU LTDA., CNPJ: 02.960.122/0001-55, com a correspondente GNRE recolhida em 28/02/2018 (45327745).

Alega que houve pagamento a maior do imposto devido na operação com a Nota Fiscal nº 11.164, e requer a diferença do imposto recolhido indevidamente.

Verificamos a veracidade da NFe, que houve o pagamento a maior do imposto aos cofres públicos e que o destinatário goiano é um consumidor final não contribuinte do ICMS (45327882). Conforme Cláusula Décima do Conv. ICMS 93/15 (aplicável no período), o valor recolhido a título de ICMS DIFAL UF Destino encontra-se incorretamente calculado para a operação, como segue:

Valor Total dos Produtos: R$ 45.000,00;

Valor do Frete: R$ 1.800,00;

Valor Total dos Descontos: R$ 6.000,00;

Alíquota Interestadual: 7%;

Alíquota Interna: 17%;

Percentual de Partilha (2018): 80%;

Valor Total ICMS Interestadual UF Destino= (R$ 45.000,00 + R$ 1.800,00 - R$ 6.000,00) x (17% - 7%) x (80%);

Valor Total ICMS Interestadual UF Destino= R$ 3.264,00.

Após as devidas compensações entre o valor recolhido e o valor devido encontramos uma diferença no montante de R$ 668,54 (R$ 3.932,54 - R$ 3.264,00) recolhida a maior para o Estado de Goiás.

De acordo com o Art. 489 do Decreto n° 4.852/97, a restituição de tributos, quando cabível, deve ser feita para quem assumiu o encargo financeiro ou por quem esteja por esse último expressamente autorizado a recebê-lo.

> **Art. 489. A restituição de tributos, que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro, somente deve ser feita a quem prove haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la (Lei nº 11.651/91, art. 174).**

O recolhimento a maior foi realizado pelo requerente, porém **o ônus tributário da operação foi repassado ao destinatário goiano uma vez que, por força da sistemática do ICMS DIFAL prevista nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidores finais não contribuintes do ICMS localizados em outro Estado (Conv. ICMS 93/15), o valor obtido a título de ICMS é calculado "por dentro" e destacado em separado em campo próprio** (Valor Total ICMS Interestadual UF Destino) da respectiva Nota Fiscal, observando o disposto no § 1º do art. 13 da Lei Complementar nº 87/96. Isso significa que o valor constante no campo Valor Total ICMS Interestadual UF Destino - que é o montante do próprio imposto - integra a Base de Cálculo do ICMS, sendo assim, ao ter pago o valor destacado no campo Valor Total da NFe ao remetente ocorreu a transferência do ônus do imposto ao destinatário goiano.

Como acima visto, o ônus tributário da operação foi arcado pelo destinatário goiano e não consta nos autos a Autorização Expressa conforme Art. 489 do Decreto n° 4.852/97, motivos pelo qual nos manifestamos pelo indeferimento do pedido.

Após a conclusão dos autos, que o requerente/interessado seja devidamente informado do resultado para, se caso for, contestá-lo, apresentando suas razões, documentos, declarações ou o que julgar pertinente.

Sendo essas as providências cabíveis, retornamos os autos ao Gabinete da Gerência.

DOUGLAS GONCALVES DE ARAUJO

[AFRE, MB.61610-9]

DA OCORRÊNCIA DE MAIS DE UM PAGAMENTO PARA A MESMA OPERAÇÃO

DO INÍCIO DO PROCESSO

O processo administrativo é regulamentado pelas disposições contidas na Lei nº 13.800/2001. O processo administrativo pode iniciar-se de ofício ou a pedido do interessado, mediante requerimento inicial.

O requerimento inicial do interessado deve ser formulado por escrito e conter o órgão ou autoridade administrativa a que se dirige, a identificação do interessado ou de quem o represente, o domicílio do requerente ou local para recebimento de comunicações, a formulação do pedido, a exposição dos fatos e de seus fundamentos e data e assinatura do requerente ou de seu representante.

São legitimados como interessados no processo administrativo as pessoas físicas ou jurídicas que o iniciem como titulares de direitos ou interesses individuais ou no exercício do direito de representação, aqueles que, sem terem iniciado o processo, tenham direitos ou interesses que possam ser afetados pela decisão a ser adotada, as organizações e associações representativas, no tocante a direitos e interesses coletivos e as pessoas ou associações legalmente constituídas quanto a direitos ou interesses difusos.

Lei nº 13.800/2001

Art. 5º - O processo administrativo pode iniciar-se de ofício ou a pedido do interessado.

Art. 6º - O requerimento inicial do interessado, salvo casos em que for admitida solicitação oral, deve ser formulado por escrito e conter os seguintes dados:

I - órgão ou autoridade administrativa a que se dirige;

II - identificação do interessado ou de quem o represente;

III - domicílio do requerente ou local para recebimento de comunicações;

IV - formulação do pedido, com exposição dos fatos e de seus fundamentos;

V - data e assinatura do requerente ou de seu representante.

Parágrafo único - É vedada à Administração a recusa imotivada de recebimento de documentos, devendo o servidor orientar o interessado quanto ao suprimento de eventuais falhas.

§ 1º É vedada à Administração a recusa imotivada de recebimento de documentos, devendo o servidor orientar o interessado quanto ao suprimento de eventuais falhas.

§ 2º Nos casos de processo eletrônico, o requerimento inicial de interessado não pertencente à Administração Pública Estadual pode ser formulado e inserido eletronicamente no sistema, via

assinatura eletrônica, ou ainda, ser formulado por escrito, assinado pelo requerente ou representante, digitalizado e inserido no sistema de gerenciamento eletrônico de documentos em conformidade com a lei específica.

Art. 7º - Os órgãos e entidades administrativas deverão elaborar modelos ou formulários padronizados para assuntos que importem pretensões equivalentes.

Art. 8º - Quando os pedidos de uma pluralidade de interessados tiverem conteúdo e fundamentos idênticos, poderão ser formulados em um único requerimento, salvo preceito legal em contrário.

Art. 9º - São legitimados como interessados no processo administrativo:

I - pessoas físicas ou jurídicas que o iniciem como titulares de direitos ou interesses individuais ou no exercício do direito de representação;

II - aqueles que, sem terem iniciado o processo, tenham direitos ou interesses que possam ser afetados pela decisão a ser adotada;

III - as organizações e associações representativas, no tocante a direitos e interesses coletivos;

IV - as pessoas ou associações legalmente constituídas quanto a direitos ou interesses difusos.

Art. 10 - São capazes, para fins do processo administrativo, os maiores de dezoito anos, ressalvada previsão especial em ato normativo próprio.

Art. 11 - A competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria, salvo os casos de delegação e avocação legalmente admitidos.

Art. 12 - Os titulares de órgão administrativo poderão, se não houver impedimento legal, delegar competência a titulares de outros órgãos, quando for conveniente em razão de circunstâncias de ordem técnica, social, econômica, jurídica ou territorial.

Parágrafo único - O disposto neste artigo aplica-se à delegação de competência dos órgãos colegiados aos respectivos presidentes.

Como visto acima, a autoridade fiscal antes de analisar o mérito do pedido deve analisar as questões formais inerentes aos processos administrativos, mais especificamente na competência da GEST os **Processos de Restituição** e os **Processos de Alteração de Documento de Arrecadação (**§ 8º do Art. 23-B da INº 761/05-GSF).

Na procedência das análises formais, a autoridade fiscal deve, primeiramente, verificar a legitimidade do assinante do requerimento, sendo isso feito mediante a identificação da pessoa e dos seus poderes de representação junto ao Ato Constitutivo Empresarial (Estatuto

Social, Contrato Social, Ato Constitutivo de Empresa Individual etc) ou, se houver, junto à Procuração.

Existem dois tipos de Procuração:

1) **Procuração Pública**: feita em cartório por um tabelionato de notas e plenamente válida juridicamente conforme suas disposições;
2) **Procuração Particular**: feita sem o registro em cartório, podendo ser redigida em próprio punho ou impressa, válida juridicamente conforme suas disposições desde que o(s) outorgante(s) possua(m) legitimidade e poderes que podem ser outorgados ao procurador. A legitimidade e os poderes do(s) outorgante(s) devem ser conferidos no Ato Constitutivo Empresarial.

Após a verificação da legitimidade do assinante do requerimento, a autoridade fiscal deve verificar se constam o domicílio ou local para recebimento de comunicações, o pedido com a exposição dos fatos e de seus fundamentos e a data e assinatura do requerente ou de seu representante.

Por consequência das disposições do Art. 489 do Decreto n° 4.852/97, eventuais restituições para pessoas físicas ou pessoas jurídicas que não possuem Cadastro de Contribuinte – CCE no Estado de Goiás devem ser feitas mediante depósito bancário na conta pessoal do detentor do direito. Sendo assim, embora não constante no rol obrigatório do Art. 6º da Lei 13.800/2001, identificar se há a indicação dos dados bancários do requerente no requerimento ou em algum comprovante de pagamento, e, se houver, destacar no Parecer.

DAS ESPECÍFICIDADES

Dos tipos de Notas Fiscais:

1) **Nota Fiscal de Venda**: Documento emitido pelo vendedor que comprova a realização de uma operação de venda;
2) **Nota Fiscal de Devolução de Venda**: Documento emitido pelo vendedor para registrar a Entrada em seu estabelecimento dos bens ou mercadorias objeto de um distrato oriundo de uma operação de venda;
3) **Nota Fiscal de Devolução de Compra**: Documento emitido pelo comprador para acobertar a devolução de bens ou mercadorias objeto de um distrato oriundo de uma operação de venda de seu estabelecimento para o estabelecimento do vendedor. É de emissão obrigatória pelo comprador se o distrato ocorreu após o recebimento das mercadorias (Art. 15, II, do Ato Normativo GSF N° 138/1990);
4) **Nota Fiscal de Serviço** e **Nota Fiscal de Devolução de Serviços**: análogas à **Nota Fiscal de Venda e Nota Fiscal de Devolução de Venda,** porém relacionadas à prestação de serviços.

De acordo com o **Art. 489 do Decreto n° 4.852/97**, a restituição de tributos, quando cabível, deve ser feita para quem assumiu o encargo financeiro ou por quem esteja por esse último expressamente autorizado a recebê-lo.

> **Art. 489. A restituição de tributos, que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro, somente deve ser feita a quem prove haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la (Lei nº 11.651/91, art. 174).**

Em caso de mais de um pagamento para a mesma operação (mais de um pagamento para o mesmo Documento de Arrecadação ou mais de um Documento de Arrecadação pago para a mesma operação) - **e havendo valor excedente ao valor devido na operação** - deve-se autorizar **a restituição desse valor excedente** para o requerente, desde que esse valor excedente **não esteja incluído no Valor Total da NFe** originária.

DO PROCESSO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO (MAIS DE UM PAGAMENTO PARA A MESMA OPERAÇÃO)

1) Proceder as análises formais;
2) Buscar e anexar (PDF) a NFe correspondente;
3) Buscar e anexar (PDF) o(s) Documento(s) de Arrecadação objeto(s) do processo;
4) Caso o requerente possua/possuía **CCE de Substituto Tributário ativo no Estado de Goiás** na época dos fatos, a confirmação se a NFe correspondente foi ou não devidamente **Apurada** pode ser confirmada no **Rel_363** (obtido no ArqMag), e o **Rel_364** (obtido no ArqMag) comprova que a requerente **escriturou ou não o crédito** da NFe correspondente. Ambos os Rel_363 e Rel_364 devem ser anexados (PDF) aos autos;
5) Caso o destinatário possua Escrituração Fiscal Digital – EFD, verificar e anexar (PDF) aos autos os registros;
6) Demais documentos pertinentes ao caso;
7) Outras operações (se houver);
8) Gerar o Parecer.

O Parecer deve conter:

- O resultado das análises formais;
- A descrição completa da NFe, do(s) Documento(s) de Arrecadação e da operação;
- A exposição de motivos do Requerente;
- As análises da autoridade fiscal, dentre elas se ocorreu ou não os efeitos do instituto da Decadência no Direito Tributário, se há mesmo vários pagamentos para a mesma

operação, se os termos do Art. 489 do Decreto n° 4.852/97 foram cumpridos e demais consultas, análises e documentos que julgar pertinentes;

- Verificar se o valor destacado e mais de uma vez pago a título de imposto antecipado satisfaz a operação;
- Verificar se o valor excedente ao valor da operação não está incluso no Valor Total da NFe originária, e, se caso estiver, **INDEFERIR** citando as condições do Art. 489 do Decreto n° 4.852/97;
- **Caso o **valor destacado seja menor do que o valor realmente devido** deve-se **compensar** o valor realmente devido com o valor destacado, **sendo devido ao requerente somente a diferença entre eles;***
- **Caso os valores recolhidos ainda sejam inferiores ao valor devido, proceder a Notificação Fiscal ao requerente dando-lhe a oportunidade de recolher a diferença devidamente acrescida dos devidos acréscimos legal;*
- **Entendemos que há a possibilidade do destinatário goiano, que possua EFD ou não, se aproveitar, total ou em parte, dos pagamentos excedentes desde que a responsabilidade tributária seja dele (destinatário goiano) e os pagamentos tenham sido realizados de forma errônea pelo requerente em valor menor do que o valor devido pelo destinatário goiano, e esse último não tenha escriturado/recolhido sua obrigação;*
- A conclusão final da autoridade fiscal, apontando o deferimento (total ou parcial) ou o indeferimento.
- **Se deferido (total ou parcial), a autoridade fiscal deverá indicar o montante a ser devolvido, a data inicial (por Documento de Arrecadação) a ser considerada para a contagem dos efeitos da Restituição e apontar nos autos o Documento de Arrecadação a ser considerado para a devolução;*
- **Se o **Requerente possuir CCE de Substituto Tributário** no Estado de Goiás, eventuais valores oriundos de Processos de restituição devem, preferencialmente, ser autorizados mediante **escrituração de créditos em sua conta gráfica** (Art. 490, § 2º, do Decreto Nº 4.852/97);*
- **Em caso de haver indeferimento (total ou parcial) do(s) pedido(s), após a conclusão final da autoridade fiscal deve conter a indicação de que o requerente deve ser devidamente informado do resultado para, se caso for, contestá-lo;*
- **Após os devidos trâmites na GEST, caso os autos ainda devam tramitar em outro setor/órgão antes de serem concluídos, indicar a remessa dos autos para o setor/órgão competente/interessado;*
- Ao final, indicar o retorno dos autos ao Gabinete da Gerência.

EXEMPLO

Processo: 201900004005503

Nome: STTARRETT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Assunto: Restituição

PARECER ECONOMIA/CST/GEST-16447 Nº 62/2023

A empresa acima identificada vem, por meio deste processo, requerer a restituição do indébito tributário decorrente dos pagamentos duplicados das GNREs das Notas Fiscais em anexo, a ser depositado no Banco Santander, Ag. 3582 e CC: 13000753-5.

Constam nos autos o Quadro Societário Empresarial, Procuração, cópia do documento pessoal do assinante do requerimento e indicação dos dados bancários.

1) Emitiu a **Nota Fiscal nº 418.468** (47427456), em 09/03/2018, no Valor Total de R$ 2.277,31, com um ICMS ST destacado no valor de R$ 28,97, para o contribuinte goiano do ICMS RPM PARAFUSOS EIRELI., CCE: 10.542.451-0, com duas GNREs recolhidas, sendo a primeira em 09/03/2018 (folha 01 do evento 47428443), no valor de R$ 28,97, e a segunda em 09/03/2018 (folha 02 do evento 47428443), no valor de R$ 28,97.

Alega pagamento duplicado da operação, e requer o valor recolhido indevidamente.

Verificamos a existência da NFe nº 418.468, que houve o pagamento duplicado da operação e que o destinatário goiano, no período, estava dispensado de apresentar EFD (47429405).

Em relação às mercadorias constantes na NFe nº 418.468 classificadas como "derivados de petróleo", concluímos que são abarcadas pelo regime tributário da Substituição Tributária e que **o ICMS ST destacado está correto para a operação**, sendo devido ao Estado de Goiás a integralidade do imposto, ou seja, a aplicação da alíquota de 17% sobre a base de cálculo.

Em relação ao segundo pagamento realizado em 09/03/2018 (folha 02 do evento 47428443), no valor de R$ 28,97, concluímos que se trata de um segundo pagamento realizado pelo requerente para a operação com a NFe nº 418.468.

Pelo acima exposto, nessa operação, nos manifestamos pelo deferimento do pedido, devendo ser restituído o montante de R$ 28,97, com efeitos a partir de 09/03/2018, conforme folha 02 do Anexo Pagamentos NFe nº 418.468 (47428443).

2) Emitiu a **Nota Fiscal nº 418.472** (47429501), em 09/03/2018, no Valor Total de R$ 3.121,36, com um ICMS ST destacado no valor de R$ 86,91, para o contribuinte goiano do ICMS ANDRADE OLIVEIRA JUNIOR LTDA ME., CCE: 10.428.931-7, com duas GNREs recolhidas,

sendo a primeira em 09/03/2018 (folha 01 do evento 47429552), no valor de R$ 86,91, e a segunda em 09/03/2018 (folha 02 do evento 47429552), no valor de R$ 86,91.

Alega pagamento duplicado da operação, e requer o valor recolhido indevidamente.

Verificamos a existência da NFe nº 418.472, que houve o pagamento duplicado da operação e que o destinatário goiano registrou a Entrada da NFe nº 418.472 em sua EFD (47431235).

Em relação às mercadorias constantes na NFe nº 418.472 classificadas como "derivados de petróleo", concluímos que são abarcadas pelo regime tributário da Substituição Tributária e que **o ICMS ST destacado está correto para a operação**, sendo devido ao Estado de Goiás a integralidade do imposto, ou seja, a aplicação da alíquota de 17% sobre a base de cálculo.

Em relação ao segundo pagamento realizado em 09/03/2018 (folha 02 do evento 47429552), no valor de R$ 86,91, concluímos que se trata de um segundo pagamento realizado pelo requerente para a operação com a NFe nº 418.472.

Pelo acima exposto, nessa operação, nos manifestamos pelo deferimento do pedido, devendo ser restituído o montante de R$ 86,91, com efeitos a partir de 09/03/2018, conforme folha 02 do Anexo Pagamentos NFe nº 418.472 (47429552).

Após as análises de praxe, nos manifestamos pelo deferimento dos pedidos conforme condições dos itens 1 e 2 acima, totalizando o montante de R$ 115,88 a ser restituído.

Sendo essas as providências cabíveis, retornamos os autos ao Gabinete da Gerência.

DOUGLAS GONCALVES DE ARAUJO

[AFRE, MB. 61610-9]

DA NÃO ACEITAÇÃO DO BEM OU DA MERCADORIA PELO CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO ICMS

DO INÍCIO DO PROCESSO

O processo administrativo é regulamentado pelas disposições contidas na Lei nº 13.800/2001. O processo administrativo pode iniciar-se de ofício ou a pedido do interessado, mediante requerimento inicial.

O requerimento inicial do interessado deve ser formulado por escrito e conter o órgão ou autoridade administrativa a que se dirige, a identificação do interessado ou de quem o represente, o domicílio do requerente ou local para recebimento de comunicações, a formulação do pedido, a exposição dos fatos e de seus fundamentos e data e assinatura do requerente ou de seu representante.

São legitimados como interessados no processo administrativo as pessoas físicas ou jurídicas que o iniciem como titulares de direitos ou interesses individuais ou no exercício do direito de representação, aqueles que, sem terem iniciado o processo, tenham direitos ou interesses que possam ser afetados pela decisão a ser adotada, as organizações e associações representativas, no tocante a direitos e interesses coletivos e as pessoas ou associações legalmente constituídas quanto a direitos ou interesses difusos.

Lei nº 13.800/2001

Art. 5º - O processo administrativo pode iniciar-se de ofício ou a pedido do interessado.

Art. 6º - O requerimento inicial do interessado, salvo casos em que for admitida solicitação oral, deve ser formulado por escrito e conter os seguintes dados:

I - órgão ou autoridade administrativa a que se dirige;

II - identificação do interessado ou de quem o represente;

III - domicílio do requerente ou local para recebimento de comunicações;

IV - formulação do pedido, com exposição dos fatos e de seus fundamentos;

V - data e assinatura do requerente ou de seu representante.

Parágrafo único - É vedada à Administração a recusa imotivada de recebimento de documentos, devendo o servidor orientar o interessado quanto ao suprimento de eventuais falhas.

§ 1º É vedada à Administração a recusa imotivada de recebimento de documentos, devendo o servidor orientar o interessado quanto ao suprimento de eventuais falhas.

§ 2º Nos casos de processo eletrônico, o requerimento inicial de interessado não pertencente à Administração Pública Estadual pode ser formulado e inserido eletronicamente no sistema, via assinatura eletrônica, ou ainda, ser formulado por escrito, assinado pelo requerente ou representante, digitalizado e inserido no sistema de gerenciamento eletrônico de documentos em conformidade com a lei específica.

Art. 7º - Os órgãos e entidades administrativas deverão elaborar modelos ou formulários padronizados para assuntos que importem pretensões equivalentes.

Art. 8º - Quando os pedidos de uma pluralidade de interessados tiverem conteúdo e fundamentos idênticos, poderão ser formulados em um único requerimento, salvo preceito legal em contrário.

Art. 9º - São legitimados como interessados no processo administrativo:

I - pessoas físicas ou jurídicas que o iniciem como titulares de direitos ou interesses individuais ou no exercício do direito de representação;

II - aqueles que, sem terem iniciado o processo, tenham direitos ou interesses que possam ser afetados pela decisão a ser adotada;

III - as organizações e associações representativas, no tocante a direitos e interesses coletivos;

IV - as pessoas ou associações legalmente constituídas quanto a direitos ou interesses difusos.

Art. 10 - São capazes, para fins do processo administrativo, os maiores de dezoito anos, ressalvada previsão especial em ato normativo próprio.

Art. 11 - A competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria, salvo os casos de delegação e avocação legalmente admitidos.

Art. 12 - Os titulares de órgão administrativo poderão, se não houver impedimento legal, delegar competência a titulares de outros órgãos, quando for conveniente em razão de circunstâncias de ordem técnica, social, econômica, jurídica ou territorial.

Parágrafo único - O disposto neste artigo aplica-se à delegação de competência dos órgãos colegiados aos respectivos presidentes.

Como visto acima, a autoridade fiscal antes de analisar o mérito do pedido deve analisar as questões formais inerentes aos processos administrativos, mais especificamente na competência da GEST os **Processos de Restituição** e os **Processos de Alteração de Documento de Arrecadação (**§ 8º do Art. 23-B da INº 761/05-GSF).

Na procedência das análises formais, a autoridade fiscal deve, primeiramente, verificar a legitimidade do assinante do requerimento, sendo isso feito mediante a identificação da

pessoa e dos seus poderes de representação junto ao Ato Constitutivo Empresarial (Estatuto Social, Contrato Social, Ato Constitutivo de Empresa Individual etc) ou, se houver, junto à Procuração.

Existem dois tipos de Procuração:

1) **Procuração Pública**: feita em cartório por um tabelionato de notas e plenamente válida juridicamente conforme suas disposições;
2) **Procuração Particular**: feita sem o registro em cartório, podendo ser redigida em próprio punho ou impressa, válida juridicamente conforme suas disposições desde que o(s) outorgante(s) possua(m) legitimidade e poderes que podem ser outorgados ao procurador. A legitimidade e os poderes do(s) outorgante(s) devem ser conferidos no Ato Constitutivo Empresarial.

Após a verificação da legitimidade do assinante do requerimento, a autoridade fiscal deve verificar se constam o domicílio ou local para recebimento de comunicações, o pedido com a exposição dos fatos e de seus fundamentos e a data e assinatura do requerente ou de seu representante.

Por consequência das disposições do Art. 489 do Decreto n° 4.852/97, eventuais restituições para pessoas físicas ou pessoas jurídicas que não possuem Cadastro de Contribuinte – CCE no Estado de Goiás devem ser feitas mediante depósito bancário na conta pessoal do detentor do direito. Sendo assim, embora não constante no rol obrigatório do Art. 6º da Lei 13.800/2001, identificar se há a indicação dos dados bancários do requerente no requerimento ou em algum comprovante de pagamento, e, se houver, destacar no Parecer.

DAS ESPECÍFICIDADES

Dos tipos de Notas Fiscais:

1) **Nota Fiscal de Venda**: Documento emitido pelo vendedor que comprova a realização de uma operação de venda;
2) **Nota Fiscal de Devolução de Venda**: Documento emitido pelo vendedor para registrar a Entrada em seu estabelecimento dos bens ou mercadorias objeto de um distrato oriundo de uma operação de venda;
3) **Nota Fiscal de Devolução de Compra**: Documento emitido pelo comprador para acobertar a devolução de bens ou mercadorias objeto de um distrato oriundo de uma operação de venda de seu estabelecimento para o estabelecimento do vendedor. É de emissão obrigatória pelo comprador se o distrato ocorreu após o recebimento das mercadorias (Art. 15, II, do Ato Normativo GSF N° 138/1990);
4) **Nota Fiscal de Serviço** e **Nota Fiscal de Devolução de Serviços**: análogas à **Nota Fiscal de Venda e Nota Fiscal de Devolução de Venda,** porém relacionadas à prestação de serviços.

Em caso de **não aceitação do bem ou mercadoria** pelo destinatário goiano **CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO ICMS**, deve-se utilizar a legislação contida no **Art. 9º, do Anexo XV, do Decreto n° 4.852/97.**

> **Decreto n° 4.852/97**
>
> **Art. 9º No caso de <u>não aceitação</u> ou devolução do bem ou mercadoria pelo consumidor final não contribuinte do ICMS, o retorno ao remetente pode ser feito por meio:**
>
> **I - do próprio DANFE correspondente à remessa, desde que conste no verso deste o motivo da não aceitação ou da devolução, bem como a lista das mercadorias ou bens não aceitos ou devolvidos, no caso de não aceitação ou devolução parcial;**
>
> **II - de Nota Fiscal Eletrônica - NF-e - emitida pela Secretaria de Estado da Fazenda.**

Definimos imposto **"por dentro"**, conforme § 1º do art. 13 da Lei Complementar nº 87/96, àquele cujo montante do próprio imposto integra a sua própria base de cálculo, constituindo o respectivo destaque mera indicação para fins de controle. Na cobrança do imposto **"por fora"** a alíquota incide somente sobre o valor do produto.

O imposto **"por dentro"** sempre é repassado na forma de custo/despesa para o destinatário próximo da cadeia de circulação econômica, pois sempre está incluído no valor do produto e, por consequência, no valor total da Nota Fiscal, sendo esse último valor pago pelo destinatário.

A forma de cálculo do diferencial de alíquotas de ICMS quando **incidente nas operações de remessa de bens e serviços destinados a consumidor final não contribuinte localizado em outro Estado** é regulamentada pelo Convênio ICMS 236/2021 c/c Lei Complementar nº 87/1996.

Conforme §1º da Cláusula Segunda do Convênio ICMS 236/2021, a base de cálculo do imposto é única e corresponde ao valor da operação ou o preço do serviço, observado o disposto no § 1º do art. 13 da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996.

> **Convênio ICMS nº 236/2021**
>
> **...**
>
> **Cláusula segunda Nas operações e prestações de que trata este convênio, o contribuinte que as realizar deve:**
>
> **I - se remetente da mercadoria ou do bem:**
>
> **a) utilizar a alíquota interna prevista na unidade federada de destino para calcular o ICMS total devido na operação;**
>
> **b) utilizar a alíquota interestadual prevista para a operação, para o cálculo do imposto devido à unidade federada de origem;**

c) recolher, para a unidade federada de destino, o imposto correspondente à diferença entre o imposto calculado na forma da alínea "a" e o calculado na forma da alínea "b";

...

§ 1º A base de cálculo do imposto de que tratam os incisos I e II do "caput" é única e corresponde ao valor da operação ou o preço do serviço, observado o art. 13 da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996.

...

§ 4º O adicional de até dois pontos percentuais na alíquota de ICMS aplicável às operações e prestações, nos termos previstos no art. 82, § 1º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, destinado ao financiamento dos fundos estaduais e distrital de combate à pobreza, é considerado para o cálculo do imposto, conforme disposto na alínea "a" dos incisos I e II do "caput", cujo recolhimento deve observar a legislação da respectiva unidade federada de destino.

O disposto no § 1º do art. 13 da Lei Complementar nº 87/96 afirma que o montante do próprio imposto integra a sua base de cálculo, sendo o destaque mera indicação para fins de controle.

Lei Complementar nº 87/96

...

Art. 13. A base de cálculo do imposto é:

...

§ 1º Integra a base de cálculo do imposto, inclusive nas hipóteses dos incisos V, IX e X do caput deste artigo:

I - o montante do próprio imposto, constituindo o respectivo destaque mera indicação para fins de controle;

II - o valor correspondente a:

a) seguros, juros e demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas, bem como descontos concedidos sob condição;

b) frete, caso o transporte seja efetuado pelo próprio remetente ou por sua conta e ordem e seja cobrado em separado.

Conforme vemos acima, por força da sistemática do ICMS DIFAL prevista nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizados em outro Estado (Convênio ICMS 236/2021), **o valor obtido a título de ICMS é calculado "por dentro" e destacado em separado em campo próprio** (Valor Total ICMS Interestadual UF Destino) da respectiva Nota Fiscal, observando o disposto no § 1º do art. 13 da Lei Complementar nº 87/96. Isso significa que **o valor constante no campo Valor Total**

ICMS Interestadual UF Destino - que é o montante do próprio imposto - integra a Base de Cálculo do ICMS. Assim, **a Base de Cálculo do ICMS é igual ao Valor Total dos Produtos, e esse último valor integra o Valor Total da NFe.** Dessa forma, **ao pagar o valor destacado no campo Valor Total da NFe ao remetente ocorre a transferência do ônus do imposto ao destinatário**.

De acordo com o **Art. 489 do Decreto n° 4.852/97**, a restituição de tributos, quando cabível, deve ser feita para quem assumiu o encargo financeiro ou por quem esteja por esse último expressamente autorizado a recebê-lo.

> **Art. 489. A restituição de tributos, que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro, somente deve ser feita a quem prove haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la (Lei nº 11.651/91, art. 174).**

DO PROCESSO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO (EC Nº 87/15 _ NÃO ACEITAÇÃO DO BEM OU DA MERCADORIA PELO CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO ICMS)

1) Proceder as análises formais;
2) Buscar e anexar (PDF) a NFe correspondente;
3) Buscar e anexar (PDF) o Documento de Arrecadação objeto do processo;
4) Caso o requerente possua/possuía **CCE de Substituto Tributário ativo no Estado de Goiás** na época dos fatos, a confirmação se a NFe correspondente foi ou não devidamente **Apurada** pode ser confirmada no **Rel_363** (obtido no ArqMag), e o **Rel_364** (obtido no ArqMag) comprova que a requerente **escriturou ou não o crédito** da NFe correspondente. Ambos os Rel_363 e Rel_364 devem ser anexados (PDF) aos autos;
5) Buscar e anexar (PDF), caso haja, a NFe de Devolução de Venda. *Obs: Conforme Art. 9º, do Anexo XV, do Decreto n° 4.852/97, a NFe de Devolução de Venda **não** é obrigatória;*
6) Caso o requerente não tenha anexado aos autos os DACTE dos Conhecimento de Transporte Eletrônico - CTE de Entrada e de Devolução, fazer uma busca no **Relatório CT-e x NF-e** constante na aba **Consulta** no portal **Nota Fiscal Eletrônica (Intranet)** constante dentro do **Portal de Aplicações e Serviços**, e, caso existam, anexá-los aos autos. *Obs: A existência de CTEs **não é obrigatória**, servindo apenas como um indicativo de que houve ou não a circulação dos bens ou mercadorias;*
7) Demais documentos pertinentes ao caso;
8) Outras operações (se houver);
9) Gerar o Parecer.

O Parecer deve conter:

- O resultado das análises formais;
- A descrição completa (por operação) da NFe, do Documento de Arrecadação e da operação;
- A exposição de motivos do Requerente;
- As análises da autoridade fiscal, dentre elas se ocorreu ou não os efeitos do instituto da Decadência no Direito Tributário, se o requerente foi quem pagou o Documento de Arrecadação (verificar no TEW), se existem ou não os CTEs de Entrada e de Devolução, se existem outros documentos que comprovam a Devolução das mercadorias constantes na NFe originária e se as condições do Art. 9º, do Anexo XV, do Decreto n° 4.852/97 foram satisfeitas e demais consultas, análises e documentos que julgar pertinentes;
- **No caso comprovado de **não aceitação dos bens ou mercadorias por parte do destinatário goiano consumidor final não contribuinte do ICMS – na qual os termos do Art. 489 do Decreto n° 4.852/97 foram cumpridos - o ônus financeiro da operação pertence a ele (requerente);***
- **Caso o requerente que possua CCE de Substituto Tributário no Estado de Goiás já tenha escriturado (Rel_364) o crédito da NFe correspondente, se ele (crédito) **for devido** um novo crédito **NÃO** pode ser autorizado, e se o crédito **não for devido** o requerente **deverá ser notificado a proceder o estorno** dele;*
- A conclusão final da autoridade fiscal, apontando o deferimento (total ou parcial) ou o indeferimento.
- **Se deferido (total ou parcial), a autoridade fiscal deverá indicar o montante a ser devolvido, a data inicial (por Documento de Arrecadação) a ser considerada para a contagem dos efeitos da Restituição e apontar nos autos o Documento de Arrecadação a ser considerado para a devolução.*
- **Se o **Requerente possuir CCE de Substituto Tributário** no Estado de Goiás, eventuais valores oriundos de Processos de restituição devem, preferencialmente, ser autorizados mediante **escrituração de créditos em sua conta gráfica** (Art. 490, § 2º, do Decreto Nº 4.852/97);*
- **Em caso de haver indeferimento (total ou parcial) do(s) pedido(s), após a conclusão final da autoridade fiscal deve conter a indicação de que o requerente deve ser devidamente informado do resultado para, se caso for, contestá-lo;*
- **Após os devidos trâmites na GEST, caso os autos ainda devam tramitar em outro setor/órgão antes de serem concluídos, indicar a remessa dos autos para o setor/órgão competente/interessado;*
- Ao final, indicar o retorno dos autos ao Gabinete da Gerência.

EXEMPLO

Processo: 201800004074226

Nome: COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS LTDA

Assunto: Restituição

PARECER ECONOMIA/CST/GEST-16447 Nº 32/2023

Trata-se o presente da análise e conclusão do pedido de restituição constante nos autos, a ser depositado no Banco do Brasil, Ag. 3415-0 e CC: 92561-6.

Constam nos autos uma Procuração, cópia do documento pessoal do assinante do requerimento e a indicação dos dados bancários da PJ.

Emitiu a Nota Fiscal n° 254.753 (45715911), em 10/09/2018, no valor total de R$ 1.014,00, com um Valor Total ICMS Interestadual UF Destino destacado de R$ 81,12, para o destinatário goiano consumidor final não contribuinte do ICMS UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO., CNPJ: 02.476.067/0002-03, com a correspondente GNRE recolhida em 10/09/2018 (45716021).

Alega que "a mercadoria foi recusada no momento do recebimento", e requer o imposto recolhido.

Emitiu também a **Nota Fiscal de Devolução de Venda n° 256.891** (45716080), em 03/10/2018, citando e repetindo a NFe originária.

Encontramos em nossos sistemas informatizados o **CTe nº 1.964.734**, emitido em 10/09/2018, acobertando o serviço de transporte da NFe nº 254.753.

Verificamos a existência das NFEs, que valor da GNRE correspondente adentrou aos cofres públicos e que o destinatário goiano é um consumidor final não contribuinte do ICMS (45716230). **A declaração do requerente de que "a mercadoria foi recusada no momento do recebimento"** e a existência do CTe nº 1.964.734 indicam que houve a circulação física das mercadorias.

A sistemática utilizada para a devolução das mercadorias no caso de não aceitação por parte do consumidor final não contribuinte do ICMS não está de acordo com o **Art. 9º do Anexo XV do Decreto n° 4.852/97**.

> **Art. 9º No caso de não aceitação ou devolução do bem ou mercadoria pelo consumidor final não contribuinte do ICMS, o retorno ao remetente pode ser feito por meio:**
>
> **I - do próprio DANFE correspondente à remessa, desde que conste no verso deste o motivo da não aceitação ou da devolução, bem como a lista das mercadorias ou bens não aceitos ou devolvidos, no caso de não aceitação ou devolução parcial;**
>
> **II - de Nota Fiscal Eletrônica - NF-e - emitida pela Secretaria de Estado da Fazenda.**

Pelos motivos acima expostos, somos favoráveis ao indeferimento do pedido.

Após a conclusão dos autos, que o requerente/interessado seja devidamente informado do resultado para, se caso for, contestá-lo, apresentando suas razões, documentos, declarações ou o que julgar pertinente.

Sendo essas as providências cabíveis, retornamos os autos ao Gabinete da Gerência.

DOUGLAS GONCALVES DE ARAUJO

[AFRE, MB. 61610-9]

DA DEVOLUÇÃO DO BEM OU MERCADORIA POR PARTE DO CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO ICMS

DO INÍCIO DO PROCESSO

O processo administrativo é regulamentado pelas disposições contidas na Lei nº 13.800/2001. O processo administrativo pode iniciar-se de ofício ou a pedido do interessado, mediante requerimento inicial.

O requerimento inicial do interessado deve ser formulado por escrito e conter o órgão ou autoridade administrativa a que se dirige, a identificação do interessado ou de quem o represente, o domicílio do requerente ou local para recebimento de comunicações, a formulação do pedido, a exposição dos fatos e de seus fundamentos e data e assinatura do requerente ou de seu representante.

São legitimados como interessados no processo administrativo as pessoas físicas ou jurídicas que o iniciem como titulares de direitos ou interesses individuais ou no exercício do direito de representação, aqueles que, sem terem iniciado o processo, tenham direitos ou interesses que possam ser afetados pela decisão a ser adotada, as organizações e associações representativas, no tocante a direitos e interesses coletivos e as pessoas ou associações legalmente constituídas quanto a direitos ou interesses difusos.

Lei nº 13.800/2001

Art. 5º - O processo administrativo pode iniciar-se de ofício ou a pedido do interessado.

Art. 6º - O requerimento inicial do interessado, salvo casos em que for admitida solicitação oral, deve ser formulado por escrito e conter os seguintes dados:

I - órgão ou autoridade administrativa a que se dirige;

II - identificação do interessado ou de quem o represente;

III - domicílio do requerente ou local para recebimento de comunicações;

IV - formulação do pedido, com exposição dos fatos e de seus fundamentos;

V - data e assinatura do requerente ou de seu representante.

Parágrafo único - É vedada à Administração a recusa imotivada de recebimento de documentos, devendo o servidor orientar o interessado quanto ao suprimento de eventuais falhas.

§ 1º É vedada à Administração a recusa imotivada de recebimento de documentos, devendo o servidor orientar o interessado quanto ao suprimento de eventuais falhas.

§ 2º Nos casos de processo eletrônico, o requerimento inicial de interessado não pertencente à Administração Pública Estadual pode ser formulado e inserido eletronicamente no sistema, via assinatura eletrônica, ou ainda, ser formulado por escrito, assinado pelo requerente ou representante, digitalizado e inserido no sistema de gerenciamento eletrônico de documentos em conformidade com a lei específica.

Art. 7º - Os órgãos e entidades administrativas deverão elaborar modelos ou formulários padronizados para assuntos que importem pretensões equivalentes.

Art. 8º - Quando os pedidos de uma pluralidade de interessados tiverem conteúdo e fundamentos idênticos, poderão ser formulados em um único requerimento, salvo preceito legal em contrário.

Art. 9º - São legitimados como interessados no processo administrativo:

I - pessoas físicas ou jurídicas que o iniciem como titulares de direitos ou interesses individuais ou no exercício do direito de representação;

II - aqueles que, sem terem iniciado o processo, tenham direitos ou interesses que possam ser afetados pela decisão a ser adotada;

III - as organizações e associações representativas, no tocante a direitos e interesses coletivos;

IV - as pessoas ou associações legalmente constituídas quanto a direitos ou interesses difusos.

Art. 10 - São capazes, para fins do processo administrativo, os maiores de dezoito anos, ressalvada previsão especial em ato normativo próprio.

Art. 11 - A competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria, salvo os casos de delegação e avocação legalmente admitidos.

Art. 12 - Os titulares de órgão administrativo poderão, se não houver impedimento legal, delegar competência a titulares de outros órgãos, quando for conveniente em razão de circunstâncias de ordem técnica, social, econômica, jurídica ou territorial.

Parágrafo único - O disposto neste artigo aplica-se à delegação de competência dos órgãos colegiados aos respectivos presidentes.

Como visto acima, a autoridade fiscal antes de analisar o mérito do pedido deve analisar as questões formais inerentes aos processos administrativos, mais especificamente na competência da GEST os **Processos de Restituição** e os **Processos de Alteração de Documento de Arrecadação (**§ 8º do Art. 23-B da INº 761/05-GSF).

Na procedência das análises formais, a autoridade fiscal deve, primeiramente, verificar a legitimidade do assinante do requerimento, sendo isso feito mediante a identificação da

pessoa e dos seus poderes de representação junto ao Ato Constitutivo Empresarial (Estatuto Social, Contrato Social, Ato Constitutivo de Empresa Individual etc) ou, se houver, junto à Procuração.

Existem dois tipos de Procuração:

1) **Procuração Pública**: feita em cartório por um tabelionato de notas e plenamente válida juridicamente conforme suas disposições;
2) **Procuração Particular**: feita sem o registro em cartório, podendo ser redigida em próprio punho ou impressa, válida juridicamente conforme suas disposições desde que o(s) outorgante(s) possua(m) legitimidade e poderes que podem ser outorgados ao procurador. A legitimidade e os poderes do(s) outorgante(s) devem ser conferidos no Ato Constitutivo Empresarial.

Após a verificação da legitimidade do assinante do requerimento, a autoridade fiscal deve verificar se constam o domicílio ou local para recebimento de comunicações, o pedido com a exposição dos fatos e de seus fundamentos e a data e assinatura do requerente ou de seu representante.

Por consequência das disposições do Art. 489 do Decreto n° 4.852/97, eventuais restituições para pessoas físicas ou pessoas jurídicas que não possuem Cadastro de Contribuinte – CCE no Estado de Goiás devem ser feitas mediante depósito bancário na conta pessoal do detentor do direito. Sendo assim, embora não constante no rol obrigatório do Art. 6º da Lei 13.800/2001, identificar se há a indicação dos dados bancários do requerente no requerimento ou em algum comprovante de pagamento, e, se houver, destacar no Parecer.

DAS ESPECÍFICIDADES

Dos tipos de Notas Fiscais:

1) **Nota Fiscal de Venda**: Documento emitido pelo vendedor que comprova a realização de uma operação de venda;
2) **Nota Fiscal de Devolução de Venda**: Documento emitido pelo vendedor para registrar a Entrada em seu estabelecimento dos bens ou mercadorias objeto de um distrato oriundo de uma operação de venda;
3) **Nota Fiscal de Devolução de Compra**: Documento emitido pelo comprador para acobertar a devolução de bens ou mercadorias objeto de um distrato oriundo de uma operação de venda de seu estabelecimento para o estabelecimento do vendedor. É de emissão obrigatória pelo comprador se o distrato ocorreu após o recebimento das mercadorias (Art. 15, II, do Ato Normativo GSF N° 138/1990);
4) **Nota Fiscal de Serviço** e **Nota Fiscal de Devolução de Serviços**: análogas à **Nota Fiscal de Venda e Nota Fiscal de Devolução de Venda,** porém relacionadas à prestação de serviços.

Em caso de **devolução do bem ou mercadoria** pelo destinatário goiano **CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO ICMS**, deve-se utilizar a legislação contida no **Art. 9º, do Anexo XV, do Decreto n° 4.852/97.**

> **Decreto n° 4.852/97**
>
> **Art. 9º No caso de não aceitação ou <u>devolução</u> do bem ou mercadoria pelo consumidor final não contribuinte do ICMS, o retorno ao remetente pode ser feito por meio:**
>
> **I - do próprio DANFE correspondente à remessa, desde que conste no verso deste o motivo da não aceitação ou da devolução, bem como a lista das mercadorias ou bens não aceitos ou devolvidos, no caso de não aceitação ou devolução parcial;**
>
> **II - de Nota Fiscal Eletrônica - NF-e - emitida pela Secretaria de Estado da Fazenda.**

Definimos imposto **"por dentro"**, conforme § 1º do art. 13 da Lei Complementar nº 87/96, àquele cujo montante do próprio imposto integra a sua própria base de cálculo, constituindo o respectivo destaque mera indicação para fins de controle. Na cobrança do imposto **"por fora"** a alíquota incide somente sobre o valor do produto.

O imposto **"por dentro"** sempre é repassado na forma de custo/despesa para o destinatário próximo da cadeia de circulação econômica, pois sempre está incluído no valor do produto e, por consequência, no valor total da Nota Fiscal, sendo esse último valor pago pelo destinatário.

A forma de cálculo do diferencial de alíquotas de ICMS quando **incidente nas operações de remessa de bens e serviços destinados a consumidor final não contribuinte localizado em outro Estado** é regulamentada pelo Convênio ICMS 236/2021 c/c Lei Complementar nº 87/1996.

Conforme §1º da Cláusula Segunda do Convênio ICMS 236/2021, a base de cálculo do imposto é única e corresponde ao valor da operação ou o preço do serviço, observado o disposto no § 1º do art. 13 da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996.

> **Convênio ICMS nº 236/2021**
>
> **...**
>
> **Cláusula segunda Nas operações e prestações de que trata este convênio, o contribuinte que as realizar deve:**
>
> **I - se remetente da mercadoria ou do bem:**
>
> **a) utilizar a alíquota interna prevista na unidade federada de destino para calcular o ICMS total devido na operação;**
>
> **b) utilizar a alíquota interestadual prevista para a operação, para o cálculo do imposto devido à unidade federada de origem;**

c) recolher, para a unidade federada de destino, o imposto correspondente à diferença entre o imposto calculado na forma da alínea "a" e o calculado na forma da alínea "b";

...

§ 1º A base de cálculo do imposto de que tratam os incisos I e II do "caput" é única e corresponde ao valor da operação ou o preço do serviço, observado o art. 13 da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996.

...

§ 4º O adicional de até dois pontos percentuais na alíquota de ICMS aplicável às operações e prestações, nos termos previstos no art. 82, § 1º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, destinado ao financiamento dos fundos estaduais e distrital de combate à pobreza, é considerado para o cálculo do imposto, conforme disposto na alínea "a" dos incisos I e II do "caput", cujo recolhimento deve observar a legislação da respectiva unidade federada de destino.

O disposto no § 1º do art. 13 da Lei Complementar nº 87/96 afirma que o montante do próprio imposto integra a sua base de cálculo, sendo o destaque mera indicação para fins de controle.

Lei Complementar nº 87/96

...

Art. 13. A base de cálculo do imposto é:

...

§ 1º Integra a base de cálculo do imposto, inclusive nas hipóteses dos incisos V, IX e X do caput deste artigo:

I - o montante do próprio imposto, constituindo o respectivo destaque mera indicação para fins de controle;

II - o valor correspondente a:

a) seguros, juros e demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas, bem como descontos concedidos sob condição;

b) frete, caso o transporte seja efetuado pelo próprio remetente ou por sua conta e ordem e seja cobrado em separado.

Conforme vemos acima, por força da sistemática do ICMS DIFAL prevista nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizados em outro Estado (Convênio ICMS 236/2021), **o valor obtido a título de ICMS é calculado "por dentro" e destacado em separado em campo próprio** (Valor Total ICMS Interestadual UF Destino) da respectiva Nota Fiscal, observando o disposto no § 1º do art. 13 da Lei Complementar nº 87/96. Isso significa que **o valor constante no campo Valor Total**

ICMS Interestadual UF Destino - que é o montante do próprio imposto - integra a Base de Cálculo do ICMS. Assim, **a Base de Cálculo do ICMS é igual ao Valor Total dos Produtos, e esse último valor integra o Valor Total da NFe.** Dessa forma, **ao pagar o valor destacado no campo Valor Total da NFe ao remetente ocorre a transferência do ônus do imposto ao destinatário**.

De acordo com o **Art. 489 do Decreto n° 4.852/97**, a restituição de tributos, quando cabível, deve ser feita para quem assumiu o encargo financeiro ou por quem esteja por esse último expressamente autorizado a recebê-lo.

> **Art. 489. A restituição de tributos, que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro, somente deve ser feita a quem prove haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la (Lei nº 11.651/91, art. 174).**

DO PROCESSO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO (EC Nº 87/15 _ DEVOLUÇÃO DO BEM OU MERCADORIA POR PARTE DO CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO ICMS)

1) Proceder as análises formais;
2) Buscar e anexar (PDF) a NFe correspondente;
3) Buscar e anexar (PDF) o Documento de Arrecadação objeto do processo;
4) Caso o requerente possua/possuía **CCE de Substituto Tributário ativo no Estado de Goiás** na época dos fatos, a confirmação se a NFe correspondente foi ou não devidamente **Apurada** pode ser confirmada no **Rel_363** (obtido no ArqMag), e o **Rel_364** (obtido no ArqMag) comprova que a requerente **escriturou ou não o crédito** da NFe correspondente. Ambos os Rel_363 e Rel_364 devem ser anexados (PDF) aos autos;
5) Buscar e anexar (PDF), caso haja, a NFe de Devolução de Venda. *Obs: Conforme Art. 9º, do Anexo XV, do Decreto n° 4.852/97, a NFe de Devolução de Venda **não** é obrigatória;*
6) Caso o requerente não tenha anexado aos autos os DACTE dos Conhecimento de Transporte Eletrônico - CTE de Entrada e de Devolução, fazer uma busca no **Relatório CT-e x NF-e** constante na aba **Consulta** no portal **Nota Fiscal Eletrônica (Intranet)** constante dentro do **Portal de Aplicações e Serviços**, e, caso existam, anexá-los aos autos. *Obs: A existência de CTEs **não é obrigatória**, servindo apenas como um indicativo de que houve ou não a circulação dos bens ou mercadorias;*
7) Demais documentos pertinentes ao caso;
8) Outras operações (se houver);
9) Gerar o Parecer.

O Parecer deve conter:

- O resultado das análises formais;
- A descrição completa (por operação) da NFe, do Documento de Arrecadação e da operação;
- A exposição de motivos do Requerente;
- As análises da autoridade fiscal, dentre elas se ocorreu ou não os efeitos do instituto da Decadência no Direito Tributário, se os termos do Art. 489 do Decreto n° 4.852/97 foram cumpridos, se existem ou não os CTEs de Entrada e de Devolução, se existem outros documentos que comprovam a Devolução das mercadorias constantes na NFe originária e se as condições do Art. 9º, do Anexo XV, do Decreto n° 4.852/97 foram satisfeitas e demais consultas, análises e documentos que julgar pertinentes;
- **No caso comprovado de **devolução dos bens ou mercadorias por parte do destinatário goiano consumidor final não contribuinte do ICMS – na qual os termos do Art. 489 do Decreto n° 4.852/97 foram cumpridos - o ônus financeiro da operação pertence a ele (requerente);***
- *Caso o requerente que possua CCE de Substituto Tributário no Estado de Goiás já tenha escriturado (Rel_364) o crédito da NFe correspondente, se ele (crédito) **for devido** um novo crédito **NÃO** pode ser autorizado, e se o crédito **não for devido** o requerente **deverá ser notificado a proceder o estorno** dele;
- A conclusão final da autoridade fiscal, apontando o deferimento (total ou parcial) ou o indeferimento.
- **Se deferido (total ou parcial), a autoridade fiscal deverá indicar o montante a ser devolvido, a data inicial (por Documento de Arrecadação) a ser considerada para a contagem dos efeitos da Restituição e apontar nos autos o Documento de Arrecadação a ser considerado para a devolução.*
- **Se o **Requerente possuir CCE de Substituto Tributário** ativo no Estado de Goiás, eventuais valores oriundos de Processos de restituição devem, preferencialmente, ser autorizados mediante **escrituração de créditos em sua conta gráfica** (Art. 490, § 2º, do Decreto Nº 4.852/97);*
- **Em caso de haver indeferimento (total ou parcial) do(s) pedido(s), após a conclusão final da autoridade fiscal deve conter a indicação de que o requerente deve ser devidamente informado do resultado para, se caso for, contestá-lo;*
- **Após os devidos trâmites na GEST, caso os autos ainda devam tramitar em outro setor/órgão antes de serem concluídos, indicar a remessa dos autos para o setor/órgão competente/interessado;*
- Ao final, indicar o retorno dos autos ao Gabinete da Gerência.

EXEMPLOS

Referência: Processo nº 201900004030405

Interessado: PERFIL CONDUTORES ELETRICOS LTDA

Assunto: Restituição

PARECER ECONOMIA/CST/GEST-16447 Nº 125/2023

Trata-se o presente da análise e conclusão do pedido de restituição constante nos autos, no valor de R$ 624,32, a ser depositado - se caso for - no Banco Bradesco, Ag. 6350, CC: 8100-0.

Anexamos aos autos o QSA da requerente, comprovando os poderes de representação da assinante do requerimento.

Emitiu a Nota Fiscal n° 91.670 (52422126), em 13/12/2018, no Valor Total de R$ 7.804,00, com um Valor Total ICMS Interestadual UF Destino (EC nº 87/15) destacado no valor de R$ 624,32, para o destinatário goiano consumidor final não contribuinte do ICMS (52422099) CONCRETAL ENG INDUST E COM LTDA EPP., CCE: 10.563.040-3, com a correspondente GNRE recolhida em 14/12/2018 (52422189).

Alega devolução total das mercadorias, e requer o imposto recolhido.

Consta em anexo a Nota Fiscal de Devolução de Compra n° 43 (52422282), emitida em 29/01/2019, citando e repetindo os dados da NFe originária.

Verificamos a existência das NFEs, que valor da GNRE da NFe originária adentrou aos cofres públicos e que o destinatário goiano é um **consumidor final não contribuinte do ICMS** (52422099), estando dispensado de apresentar EFD (52422379) no período.

A sistemática utilizada para o caso de devolução da mercadoria por parte do destinatário goiano consumidor final não contribuinte do ICMS está de acordo com o Art. 9º, II do Anexo XV do Decreto n° 4.852/97.

> **Art. 9º No caso de não aceitação ou devolução do bem ou mercadoria pelo consumidor final não contribuinte do ICMS, o retorno ao remetente pode ser feito por meio:**
>
> **I - do próprio DANFE correspondente à remessa, desde que conste no verso deste o motivo da não aceitação ou da devolução, bem como a lista das mercadorias ou bens não aceitos ou devolvidos, no caso de não aceitação ou devolução parcial;**
>
> **II - de Nota Fiscal Eletrônica - NF-e - emitida pela Secretaria de Estado da Fazenda.**

Pelo exposto, somos favoráveis ao deferimento do pedido, devendo ser restituída a quantia de R$ 624,32, com efeitos a partir de 14/12/2018, conforme Pagamento NFe nº 91.670 (52422189).

Sendo essas as providências cabíveis, retornamos os autos ao Gabinete da Gerência.

Em Goiânia, aos 04 de outubro de 2023.

DOUGLAS GONCALVES DE ARAUJO

[AFRE, MB. 61610-9]

Referência: Processo nº 201900004036214

Interessado: SCHULZ

Assunto: restituição

PARECER ECONOMIA/CST/GEST-16447 Nº 127/2023

A empresa acima identificada vem, por meio deste processo, requerer a restituição do indébito tributário decorrente das devoluções - totais ou parciais - das Notas Fiscais em anexo, a ser depositada, em caso de deferimento, mediante ***escrituração de crédito autorizado em sua conta gráfica****.

O requerente possui inscrição estadual ativa de substituto tributário - CCE: 10.476.565-8 (52487349) - recolhendo suas obrigações tributárias mediante Apuração mensal. O requerente indicou o Banco Bradesco, Ag. 3178-0, CC: 002077-0, para receber o depósito referente ao indébito tributário em caso de deferimento, porém, como dito anteriormente, possui CCE ativo de substituto tributário no Estado de Goiás.

Constam nos autos o Ato Constitutivo Empresarial, Procuração, indicação dos dados bancários e cópia do documento pessoal do assinante do requerimento.

1) Emitiu a Nota Fiscal n° 448.134 (52486363), em 19/06/2017, no Valor Total de R$ 1.033,97, com um **Valor Total ICMS Interestadual UF Destino** (EC nº 87/2015) destacado no valor de R$ 62,04, para o **consumidor final não contribuinte do ICMS** CLEUDSON DE ARAUJO

NUNES, CPF: 004.454.261-52, com o correspondente recolhimento realizado mediante Apuração em 07/07/2017 (52487417).

Alega devolução total da mercadoria, e requer o imposto recolhido.

Emitiu a Nota Fiscal de Devolução de Venda nº 480.957 (52486485), em 21/11/2017, citando e repetindo a NFe originária.

Verificamos a existência das NFEs, que o valor adentrou aos cofres públicos (52487417), que a operação se trata de **Venda de Mercadorias para Consumidor Final não Contribuinte do ICMS e que houve a circulação física da mercadoria.** O Anexo Rel_363_Requerente (52488591) comprova que a NFe nº 448.134 foi apurada pela requerente no mês 06/2017, e o Anexo Rel_364_Requerente (52488760) comprova que a requerente não escriturou o crédito da NFe nº 448.134.

Consta na folha 19 do evento (6907351) uma declaração emitida pelo consumidor final não contribuinte do ICMS (pessoa física) CLEUDSON DE ARAUJO NUNES, CPF: 004.454.261-52, de que "não aproveitou os créditos correspondentes dos impostos ref. a NF448.134 de 19/06/2017", no entanto não há na legislação aplicável a possibilidade de um consumidor final não contribuinte do ICMS (pessoa física) aproveitar créditos de ICMS.

Não consta nos autos a documentação obrigatória conforme Art. 9º do Anexo XV do Decreto n° 4.852/97 para o caso de devolução de mercadorias **após o seu recebimento** por parte do destinatário goiano considerado **consumidor final não contribuinte do ICMS**. Também **não consta em anexo um CTe ou qualquer outro documento** que comprove o retorno das mercadorias para o Estado do requerente.

> **Art. 9º No caso de não aceitação ou devolução do bem ou mercadoria pelo consumidor final não contribuinte do ICMS, o retorno ao remetente pode ser feito por meio:**
>
> **I - do próprio DANFE correspondente à remessa, desde que conste no verso deste o motivo da não aceitação ou da devolução, bem como a lista das mercadorias ou bens não aceitos ou devolvidos, no caso de não aceitação ou devolução parcial;**
>
> **II - de Nota Fiscal Eletrônica - NF-e - emitida pela Secretaria de Estado da Fazenda.**

Pelo acima exposto, nessa operação, somos favoráveis ao **indeferimento do pedido.**

2) Emitiu a Nota Fiscal n° 455.425 (52486637), em 30/06/2017, no Valor Total de R$ 79.715,00, com um **Valor Total ICMS Interestadual UF Destino** (EC nº 87/2015) destacado no valor de R$ 3.567,48, para o **consumidor final não contribuinte do ICMS** ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, CNPJ nº 01.060.102/0006-70, com o correspondente recolhimento realizado mediante Apuração em 07/07/2017 (52487417).

Alega devolução total das mercadorias mediante a emissão de duas NFEs de Devolução de Venda, e requer o imposto recolhido.

Emitiu a Nota Fiscal de Devolução de Venda nº 463.567 (52486621), em 15/08/2017, devolvendo um ICMS no montante de R$ 127,30, citando a NFe originária, e emitiu também a **Nota Fiscal de Devolução de Venda nº 463.568** (52486807), em 15/08/2017, devolvendo um ICMS no montante de R$ 3.440,18, citando a NFe originária.

Verificamos a existência das NFEs, que o valor adentrou aos cofres públicos e que a operação se trata de **Venda de Mercadorias para Consumidor Final não Contribuinte do ICMS** (52486929) **e que houve a circulação física das mercadorias**. O Anexo Rel_363_Requerente (52488591) comprova que a NFe nº 448.134 foi apurada pela requerente no mês 06/2017, e o Anexo Rel_364_Requerente (52488760) comprova que a requerente não escriturou o crédito da NFe nº 448.134.

Consta na folha 20 do evento (6907351) uma declaração emitida pelo consumidor final não contribuinte do ICMS **ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, CNPJ nº 01.060.102/0006-70*, de que "devolveu os produtos da NF 455.425 emitida em 30/06/2017 e que não se utilizou dos créditos correspondentes dos impostos", no entanto não constam no citado documento a identificação e a assinatura do responsável.***

Não consta nos autos a documentação obrigatória conforme Art. 9º do Anexo XV do Decreto n° 4.852/97 para o caso de devolução de mercadorias **após o seu recebimento** por parte do destinatário goiano considerado **consumidor final não contribuinte do ICMS**. Também **não consta em anexo um CTe ou qualquer outro documento** que comprove o retorno das mercadorias para o Estado do requerente.

Pelo acima exposto, nessa operação, somos favoráveis ao **indeferimento do pedido.**

Após a conclusão dos autos, que o requerente/interessado seja devidamente informado do resultado para, se caso for, contestá-lo, apresentando suas razões, documentos, declarações ou o que julgar pertinente.

Sendo essas as providências cabíveis, retornamos os autos ao Gabinete da Gerência.

Em Goiânia, aos 05 de outubro de 2023.

DOUGLAS GONCALVES DE ARAUJO

[AFRE, MB. 61610-9]

DO CANCELAMENTO DA OPERAÇÃO

DO INÍCIO DO PROCESSO

O processo administrativo é regulamentado pelas disposições contidas na Lei nº 13.800/2001. O processo administrativo pode iniciar-se de ofício ou a pedido do interessado, mediante requerimento inicial.

O requerimento inicial do interessado deve ser formulado por escrito e conter o órgão ou autoridade administrativa a que se dirige, a identificação do interessado ou de quem o represente, o domicílio do requerente ou local para recebimento de comunicações, a formulação do pedido, a exposição dos fatos e de seus fundamentos e data e assinatura do requerente ou de seu representante.

São legitimados como interessados no processo administrativo as pessoas físicas ou jurídicas que o iniciem como titulares de direitos ou interesses individuais ou no exercício do direito de representação, aqueles que, sem terem iniciado o processo, tenham direitos ou interesses que possam ser afetados pela decisão a ser adotada, as organizações e associações representativas, no tocante a direitos e interesses coletivos e as pessoas ou associações legalmente constituídas quanto a direitos ou interesses difusos.

Lei nº 13.800/2001

Art. 5º - O processo administrativo pode iniciar-se de ofício ou a pedido do interessado.

Art. 6º - O requerimento inicial do interessado, salvo casos em que for admitida solicitação oral, deve ser formulado por escrito e conter os seguintes dados:

I - órgão ou autoridade administrativa a que se dirige;

II - identificação do interessado ou de quem o represente;

III - domicílio do requerente ou local para recebimento de comunicações;

IV - formulação do pedido, com exposição dos fatos e de seus fundamentos;

V - data e assinatura do requerente ou de seu representante.

Parágrafo único - É vedada à Administração a recusa imotivada de recebimento de documentos, devendo o servidor orientar o interessado quanto ao suprimento de eventuais falhas.

§ 1º É vedada à Administração a recusa imotivada de recebimento de documentos, devendo o servidor orientar o interessado quanto ao suprimento de eventuais falhas.

§ 2º Nos casos de processo eletrônico, o requerimento inicial de interessado não pertencente à Administração Pública Estadual pode ser formulado e inserido eletronicamente no sistema, via

assinatura eletrônica, ou ainda, ser formulado por escrito, assinado pelo requerente ou representante, digitalizado e inserido no sistema de gerenciamento eletrônico de documentos em conformidade com a lei específica.

Art. 7º - Os órgãos e entidades administrativas deverão elaborar modelos ou formulários padronizados para assuntos que importem pretensões equivalentes.

Art. 8º - Quando os pedidos de uma pluralidade de interessados tiverem conteúdo e fundamentos idênticos, poderão ser formulados em um único requerimento, salvo preceito legal em contrário.

Art. 9º - São legitimados como interessados no processo administrativo:

I - pessoas físicas ou jurídicas que o iniciem como titulares de direitos ou interesses individuais ou no exercício do direito de representação;

II - aqueles que, sem terem iniciado o processo, tenham direitos ou interesses que possam ser afetados pela decisão a ser adotada;

III - as organizações e associações representativas, no tocante a direitos e interesses coletivos;

IV - as pessoas ou associações legalmente constituídas quanto a direitos ou interesses difusos.

Art. 10 - São capazes, para fins do processo administrativo, os maiores de dezoito anos, ressalvada previsão especial em ato normativo próprio.

Art. 11 - A competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria, salvo os casos de delegação e avocação legalmente admitidos.

Art. 12 - Os titulares de órgão administrativo poderão, se não houver impedimento legal, delegar competência a titulares de outros órgãos, quando for conveniente em razão de circunstâncias de ordem técnica, social, econômica, jurídica ou territorial.

Parágrafo único - O disposto neste artigo aplica-se à delegação de competência dos órgãos colegiados aos respectivos presidentes.

Como visto acima, a autoridade fiscal antes de analisar o mérito do pedido deve analisar as questões formais inerentes aos processos administrativos, mais especificamente na competência da GEST os **Processos de Restituição** e os **Processos de Alteração de Documento de Arrecadação (**§ 8º do Art. 23-B da INº 761/05-GSF).

Na procedência das análises formais, a autoridade fiscal deve, primeiramente, verificar a legitimidade do assinante do requerimento, sendo isso feito mediante a identificação da pessoa e dos seus poderes de representação junto ao Ato Constitutivo Empresarial (Estatuto

Social, Contrato Social, Ato Constitutivo de Empresa Individual etc) ou, se houver, junto à Procuração.

Existem dois tipos de Procuração:

1) **Procuração Pública**: feita em cartório por um tabelionato de notas e plenamente válida juridicamente conforme suas disposições;
2) **Procuração Particular**: feita sem o registro em cartório, podendo ser redigida em próprio punho ou impressa, válida juridicamente conforme suas disposições desde que o(s) outorgante(s) possua(m) legitimidade e poderes que podem ser outorgados ao procurador. A legitimidade e os poderes do(s) outorgante(s) devem ser conferidos no Ato Constitutivo Empresarial.

Após a verificação da legitimidade do assinante do requerimento, a autoridade fiscal deve verificar se constam o domicílio ou local para recebimento de comunicações, o pedido com a exposição dos fatos e de seus fundamentos e a data e assinatura do requerente ou de seu representante.

Por consequência das disposições do Art. 489 do Decreto n° 4.852/97, eventuais restituições para pessoas físicas ou pessoas jurídicas que não possuem Cadastro de Contribuinte – CCE no Estado de Goiás devem ser feitas mediante depósito bancário na conta pessoal do detentor do direito. Sendo assim, embora não constante no rol obrigatório do Art. 6º da Lei 13.800/2001, identificar se há a indicação dos dados bancários do requerente no requerimento ou em algum comprovante de pagamento, e, se houver, destacar no Parecer.

DAS ESPECÍFICIDADES

Dos tipos de Notas Fiscais:

1) **Nota Fiscal de Venda**: Documento emitido pelo vendedor que comprova a realização de uma operação de venda;
2) **Nota Fiscal de Devolução de Venda**: Documento emitido pelo vendedor para registrar a Entrada em seu estabelecimento dos bens ou mercadorias objeto de um distrato oriundo de uma operação de venda;
3) **Nota Fiscal de Devolução de Compra**: Documento emitido pelo comprador para acobertar a devolução de bens ou mercadorias objeto de um distrato oriundo de uma operação de venda de seu estabelecimento para o estabelecimento do vendedor. É de emissão obrigatória pelo comprador se o distrato ocorreu após o recebimento das mercadorias (Art. 15, II, do Ato Normativo GSF N° 138/1990);
4) **Nota Fiscal de Serviço** e **Nota Fiscal de Devolução de Serviços**: análogas à **Nota Fiscal de Venda e Nota Fiscal de Devolução de Venda,** porém relacionadas à prestação de serviços.

O **cancelamento da NFe**, em regra, **deve ocorrer e pressupõe o cancelamento da operação antes da circulação física das mercadorias**. Não há previsão na legislação da possibilidade de cancelamento da NFe quando as mercadorias já estão em trânsito ou quando já foram entregues ao destinatário, sendo que, nessas situações, quando em erro do objeto ou da pessoa, são aplicadas as legislações relativas à devolução, recusa no recebimento ou desencontro de endereço, conforme o caso.

Em caso de distrato, em não havendo a possibilidade de cancelamento da NFe - por decurso de prazo ou pela circulação das mercadorias – deve ocorrer então o **cancelamento da operação**.

Ocorre, em regra, o cancelamento da operação quando:

1) Sem haver a circulação física das mercadorias ocorre o distrato entre o vendedor e o comprador, sendo que a NFe de Venda já havia sido emitida e passado o prazo para o seu cancelamento;
2) Havendo a emissão da NFe de Venda e a circulação física das mercadorias, porém ocorrendo o distrato entre o vendedor e o comprador antes das mercadorias chegarem ao estabelecimento do comprador;
3) Havendo a emissão da NFe de Venda e a circulação física das mercadorias, porém ocorrendo roubo ou perecimento das mercadorias antes de sua chegada ao estabelecimento do comprador.

Há fatos comprovados em Processos de Pedidos de Restituição sob a alegação de cancelamento da operação na qual foram encontrados os registros de Entradas desses documentos fiscais nas EFDs dos destinatários goianos, indicação relativa de que os requerentes entregaram as mercadorias e depois alegaram cancelamento da operação para pleitearem os valores antecipadamente recolhidos.

DO PROCESSO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO (CANCELAMENTO DA OPERAÇÃO)

1) Proceder as análises formais;
2) Buscar e anexar (PDF) a NFe correspondente;
3) Buscar e anexar (PDF) o Documento de Arrecadação objeto do processo;
4) Buscar e anexar aos autos os DACTE dos Conhecimentos de Transporte Eletrônico - CTEs de Entrada e de Devolução, fazendo uma busca no **Relatório CT-e x NF-e** constante na aba **Consulta** no portal **Nota Fiscal Eletrônica (Intranet)** constante dentro do **Portal de Aplicações e Serviços**, e, caso existam, anexá-los aos autos. *Obs: A existência de CTEs**, embora não taxativo, pode ser considerado um indício de o caso não se trata de cancelamento da operação**;*

5) Caso o **destinatário goiano** possua **Escrituração Fiscal Digital - EFD, verificar se houve o registro de Entrada da NFe** correspondente;
6) Demais documentos pertinentes ao caso;
7) Outras operações (se houver);
8) Gerar o Parecer.

O Parecer deve conter:

- O resultado das análises formais;
- A descrição completa (por operação) da NFe, do Documento de Arrecadação e da operação;
- A exposição de motivos do Requerente;
- As análises da autoridade fiscal, dentre elas se ocorreu ou não os efeitos do instituto da Decadência no Direito Tributário, se existem ou não os CTEs de Entrada e/ou de Devolução, se o destinatário, caso possua EFD, registrou ou não a Entrada da NFe correspondente, se existem outros documentos que comprovam a não circulação física das mercadorias e demais consultas, análises e documentos que julgar pertinentes;
- A conclusão final da autoridade fiscal, apontando o deferimento (total ou parcial) ou o indeferimento.
- **Se deferido (total ou parcial), a autoridade fiscal deverá indicar o montante a ser devolvido, a data inicial (por Documento de Arrecadação) a ser considerada para a contagem dos efeitos da Restituição e apontar nos autos o Documento de Arrecadação a ser considerado para a devolução.*
- **Em caso de haver indeferimento (total ou parcial) do(s) pedido(s), após a conclusão final da autoridade fiscal deve conter a indicação de que o requerente deve ser devidamente informado do resultado para, se caso for, contestá-lo;*
- **Após os devidos trâmites na GEST, caso os autos ainda devam tramitar em outro setor/órgão antes de serem concluídos, indicar a remessa dos autos para o setor/órgão competente/interessado;*
- Ao final, indicar o retorno dos autos ao Gabinete da Gerência.

EXEMPLO

Processo: 201900004014946

Nome: VIFER INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

Assunto: Restituição

PARECER ECONOMIA/CST/GEST-16447 Nº 75/2023

A empresa acima identificada vem, por meio deste processo, requerer a restituição do indébito tributário no valor de R$ 521,64, decorrente do cancelamento da operação da Nota Fiscal n° 17.328, a ser depositado no Banco Bradesco, Ag. 2415-5 e CC: 0008-6.

Constam nos autos o Quadro Societário, extrato do CNPJ, comprovante de endereço e indicação dos dados bancários, todos da PJ requisitante.

Emitiu a Nota Fiscal n° 17.328 (48458865), em 06/02/2019, no Valor Total de R$ 5.216,40, com um Valor Total ICMS Interestadual UF Destino destacado de R$ 521,64, para o consumidor final não contribuinte do ICMS (48459523) ADIRV-ASSOC. DISTR.PRODS.AGRIC.RIO VERDE-GOIAS., CCE: 10.404.973-1, com a correspondente GNRE recolhida em 06/02/2019 (48458962).

Alega que houve cancelamento da operação da NFe nº 17.328, e requer o imposto recolhido de forma antecipada.

Verificamos a veracidade da NFe, que o valor da GNRE correspondente adentrou aos cofres públicos, que o destinatário goiano é um consumidor final não contribuinte do ICMS (48459523) que possui CCE (48459523) ativo no Estado de Goiás e que estava dispensado de apresentar EFD (48459613) no período. Não encontramos um CTE relacionado ao evento e a NFe nº 17.328 foi cancelada pelo emitente em 07/02/2019 (folha 01 do evento 48458865). Não foram encontrados indícios de circulação física das mercadorias constantes na NFe nº 17.328.

Pelos motivos expostos, somos favoráveis ao deferimento do pedido, devendo ser restituído o montante de R$ 521,64, com efeitos a partir de 06/02/2019, conforme Pagamento NFe nº 17.328 (48458962).

Sendo essas as providências cabíveis, retornamos os autos ao Gabinete da Gerência.

DOUGLAS GONCALVES DE ARAUJO

[AFRE, MB. 61610-9]

DO CANCELAMENTO DA NFE

DO INÍCIO DO PROCESSO

O processo administrativo é regulamentado pelas disposições contidas na Lei nº 13.800/2001. O processo administrativo pode iniciar-se de ofício ou a pedido do interessado, mediante requerimento inicial.

O requerimento inicial do interessado deve ser formulado por escrito e conter o órgão ou autoridade administrativa a que se dirige, a identificação do interessado ou de quem o represente, o domicílio do requerente ou local para recebimento de comunicações, a formulação do pedido, a exposição dos fatos e de seus fundamentos e data e assinatura do requerente ou de seu representante.

São legitimados como interessados no processo administrativo as pessoas físicas ou jurídicas que o iniciem como titulares de direitos ou interesses individuais ou no exercício do direito de representação, aqueles que, sem terem iniciado o processo, tenham direitos ou interesses que possam ser afetados pela decisão a ser adotada, as organizações e associações representativas, no tocante a direitos e interesses coletivos e as pessoas ou associações legalmente constituídas quanto a direitos ou interesses difusos.

Lei nº 13.800/2001

Art. 5º - O processo administrativo pode iniciar-se de ofício ou a pedido do interessado.

Art. 6º - O requerimento inicial do interessado, salvo casos em que for admitida solicitação oral, deve ser formulado por escrito e conter os seguintes dados:

I - órgão ou autoridade administrativa a que se dirige;

II - identificação do interessado ou de quem o represente;

III - domicílio do requerente ou local para recebimento de comunicações;

IV - formulação do pedido, com exposição dos fatos e de seus fundamentos;

V - data e assinatura do requerente ou de seu representante.

Parágrafo único - É vedada à Administração a recusa imotivada de recebimento de documentos, devendo o servidor orientar o interessado quanto ao suprimento de eventuais falhas.

§ 1º É vedada à Administração a recusa imotivada de recebimento de documentos, devendo o servidor orientar o interessado quanto ao suprimento de eventuais falhas.

§ 2º Nos casos de processo eletrônico, o requerimento inicial de interessado não pertencente à Administração Pública Estadual pode ser formulado e inserido eletronicamente no sistema, via

assinatura eletrônica, ou ainda, ser formulado por escrito, assinado pelo requerente ou representante, digitalizado e inserido no sistema de gerenciamento eletrônico de documentos em conformidade com a lei específica.

Art. 7º - Os órgãos e entidades administrativas deverão elaborar modelos ou formulários padronizados para assuntos que importem pretensões equivalentes.

Art. 8º - Quando os pedidos de uma pluralidade de interessados tiverem conteúdo e fundamentos idênticos, poderão ser formulados em um único requerimento, salvo preceito legal em contrário.

Art. 9º - São legitimados como interessados no processo administrativo:

I - pessoas físicas ou jurídicas que o iniciem como titulares de direitos ou interesses individuais ou no exercício do direito de representação;

II - aqueles que, sem terem iniciado o processo, tenham direitos ou interesses que possam ser afetados pela decisão a ser adotada;

III - as organizações e associações representativas, no tocante a direitos e interesses coletivos;

IV - as pessoas ou associações legalmente constituídas quanto a direitos ou interesses difusos.

Art. 10 - São capazes, para fins do processo administrativo, os maiores de dezoito anos, ressalvada previsão especial em ato normativo próprio.

Art. 11 - A competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria, salvo os casos de delegação e avocação legalmente admitidos.

Art. 12 - Os titulares de órgão administrativo poderão, se não houver impedimento legal, delegar competência a titulares de outros órgãos, quando for conveniente em razão de circunstâncias de ordem técnica, social, econômica, jurídica ou territorial.

Parágrafo único - O disposto neste artigo aplica-se à delegação de competência dos órgãos colegiados aos respectivos presidentes.

Como visto acima, a autoridade fiscal antes de analisar o mérito do pedido deve analisar as questões formais inerentes aos processos administrativos, mais especificamente na competência da GEST os **Processos de Restituição** e os **Processos de Alteração de Documento de Arrecadação (**§ 8º do Art. 23-B da INº 761/05-GSF).

Na procedência das análises formais, a autoridade fiscal deve, primeiramente, verificar a legitimidade do assinante do requerimento, sendo isso feito mediante a identificação da pessoa e dos seus poderes de representação junto ao Ato Constitutivo Empresarial (Estatuto

Social, Contrato Social, Ato Constitutivo de Empresa Individual etc) ou, se houver, junto à Procuração.

Existem dois tipos de Procuração:

1) **Procuração Pública**: feita em cartório por um tabelionato de notas e plenamente válida juridicamente conforme suas disposições;
2) **Procuração Particular**: feita sem o registro em cartório, podendo ser redigida em próprio punho ou impressa, válida juridicamente conforme suas disposições desde que o(s) outorgante(s) possua(m) legitimidade e poderes que podem ser outorgados ao procurador. A legitimidade e os poderes do(s) outorgante(s) devem ser conferidos no Ato Constitutivo Empresarial.

Após a verificação da legitimidade do assinante do requerimento, a autoridade fiscal deve verificar se constam o domicílio ou local para recebimento de comunicações, o pedido com a exposição dos fatos e de seus fundamentos e a data e assinatura do requerente ou de seu representante.

Por consequência das disposições do Art. 489 do Decreto n° 4.852/97, eventuais restituições para pessoas físicas ou pessoas jurídicas que não possuem Cadastro de Contribuinte – CCE no Estado de Goiás devem ser feitas mediante depósito bancário na conta pessoal do detentor do direito. Sendo assim, embora não constante no rol obrigatório do Art. 6º da Lei 13.800/2001, identificar se há a indicação dos dados bancários do requerente no requerimento ou em algum comprovante de pagamento, e, se houver, destacar no Parecer.

DAS ESPECÍFICIDADES

Dos tipos de Notas Fiscais:

1) **Nota Fiscal de Venda**: Documento emitido pelo vendedor que comprova a realização de uma operação de venda;
2) **Nota Fiscal de Devolução de Venda**: Documento emitido pelo vendedor para registrar a Entrada em seu estabelecimento dos bens ou mercadorias objeto de um distrato oriundo de uma operação de venda;
3) **Nota Fiscal de Devolução de Compra**: Documento emitido pelo comprador para acobertar a devolução de bens ou mercadorias objeto de um distrato oriundo de uma operação de venda de seu estabelecimento para o estabelecimento do vendedor. É de emissão obrigatória pelo comprador se o distrato ocorreu após o recebimento das mercadorias (Art. 15, II, do Ato Normativo GSF N° 138/1990);
4) **Nota Fiscal de Serviço** e **Nota Fiscal de Devolução de Serviços**: análogas à **Nota Fiscal de Venda e Nota Fiscal de Devolução de Venda,** porém relacionadas à prestação de serviços.

O **cancelamento da NFe**, em regra, **deve ocorrer e pressupõe o cancelamento da operação antes da circulação física das mercadorias**. Não há previsão na legislação da possibilidade de cancelamento da NFe quando as mercadorias já estão em trânsito ou quando já foram entregues ao destinatário, sendo que, nessas situações, quando em erro do objeto ou da pessoa, são aplicadas as legislações relativas à devolução, recusa no recebimento ou desencontro de endereço, conforme o caso.

Em caso de distrato, em não havendo a possibilidade de cancelamento da NFe - por decurso de prazo ou pela circulação das mercadorias – deve ocorrer então o **cancelamento da operação**.

Ocorre, em regra, o cancelamento da operação quando:

1) Sem haver a circulação física das mercadorias ocorre o distrato entre o vendedor e o comprador, sendo que a NFe de Venda já havia sido emitida e passado o prazo para o seu cancelamento;
2) Havendo a emissão da NFe de Venda e a circulação física das mercadorias, porém ocorrendo o distrato entre o vendedor e o comprador antes das mercadorias chegarem ao estabelecimento do comprador;
3) Havendo a emissão da NFe de Venda e a circulação física das mercadorias, porém ocorrendo roubo ou perecimento das mercadorias antes de sua chegada ao estabelecimento do comprador.

Há fatos comprovados em Processos de Pedidos de Restituição sob a alegação de cancelamento da NFe que, apesar de estarem realmente canceladas as NFEs, foram encontrados os registros de Entradas desses documentos fiscais nas EFDs dos destinatários goianos, indicação relativa de que os requerentes entregaram as mercadorias e depois cancelaram os documentos fiscais para pleitearem os valores antecipadamente recolhidos.

DO PROCESSO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO (CANCELAMENTO DA NFE)

1) Proceder as análises formais;
2) Buscar e anexar (PDF) a NFe cancelada correspondente;
3) Buscar e anexar (PDF) o Documento de Arrecadação objeto do processo;
4) Buscar e anexar aos autos os DACTE dos Conhecimentos de Transporte Eletrônico - CTEs de Entrada e de Devolução, fazendo uma busca no **Relatório CT-e x NF-e** constante na aba **Consulta** no portal **Nota Fiscal Eletrônica (Intranet)** constante dentro do **Portal de Aplicações e Serviços**, e, caso existam, anexá-los aos autos. *Obs: A existência de CTEs**, embora não taxativo, pode ser considerado um indício***

de circulação física das mercadorias, *hipótese de que não poderia ter havido o cancelamento da NFe correspondente;*

5) Caso o **destinatário goiano** possua **Escrituração Fiscal Digital - EFD, verificar se houve o registro de Entrada da NFe** correspondente;
6) Demais documentos pertinentes ao caso;
7) Outras operações (se houver);
8) Gerar o Parecer.

O Parecer deve conter:

- O resultado das análises formais;
- A descrição completa (por operação) da NFe, do Documento de Arrecadação e da operação;
- A exposição de motivos do Requerente;
- As análises da autoridade fiscal, dentre elas se ocorreu ou não os efeitos do instituto da Decadência no Direito Tributário, se a NFe foi realmente cancelada, se existem ou não os CTEs de Entrada e/ou de Devolução, se o destinatário, caso possua EFD, registrou ou não a Entrada da NFe correspondente, se existem outros documentos que comprovam a não circulação física das mercadorias e demais consultas, análises e documentos que julgar pertinentes;
- A conclusão final da autoridade fiscal, apontando o deferimento (total ou parcial) ou o indeferimento.
- **Se deferido (total ou parcial), a autoridade fiscal deverá indicar o montante a ser devolvido, a data inicial (por Documento de Arrecadação) a ser considerada para a contagem dos efeitos da Restituição e apontar nos autos o Documento de Arrecadação a ser considerado para a devolução.*
- **Em caso de haver indeferimento (total ou parcial) do(s) pedido(s), após a conclusão final da autoridade fiscal deve conter a indicação de que o requerente deve ser devidamente informado do resultado para, se caso for, contestá-lo;*
- **Após os devidos trâmites na GEST, caso os autos ainda devam tramitar em outro setor/órgão antes de serem concluídos, indicar a remessa dos autos para o setor/órgão competente/interessado;*
- Ao final, indicar o retorno dos autos ao Gabinete da Gerência.

EXEMPLO

Processo: 201800004087507

Nome: CARBOGRAFITE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

Assunto: Restituição

PARECER ECONOMIA/CST/GEST-16447 Nº 5/2023

A empresa acima identificada vem, por meio deste processo, requerer a restituição do indébito tributário no valor de R$ 233,93, decorrente do cancelamento da operação da Nota Fiscal n° 221.565, a ser depositado no Banco Bradesco, Ag. 3370 e CC: 89050-2.

Constam nos autos uma Procuração Pública e a indicação dos dados bancários.

Emitiu a Nota Fiscal n° 221.565 (000036996244), em 03/01/2017, no valor total de R$ 3.535,99, com um ICMS ST destacado no valor de R$ 233,93, para o contribuinte goiano NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A., CCE: 10.461.702-0, com a correspondente GNRE recolhida em 04/01/2017 (000036996320).

Alega que houve cancelamento da operação, e requer o imposto recolhido.

Verificamos a veracidade da NFe, que valor da GNRE correspondente adentrou aos cofres públicos e que o destinatário goiano não registrou a ENTRADA da NFe nº 221.565 em sua Escrituração Fiscal Digital (000036996491). Não encontramos um Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico - DACTE relacionado ao evento e a NFe nº 221.565 foi cancelada pelo emitente em 04/01/2017 (000036996400).

Pelos motivos expostos, somos favoráveis ao deferimento do pedido, devendo ser restituído o montante de R$ 233,93, com efeitos a partir de 04/01/2017, conforme Pagamento NFe nº 221.565 (000036996320).

Sendo essas as providências cabíveis, retornamos os autos ao Gabinete da Gerência.

DOUGLAS GONCALVES DE ARAUJO

[AFRE, MB. 61610-9]

DA DEVOLUÇÃO DOS BENS OU MERCADORIAS POR DESENCONTRO DE ENDEREÇO

DO INÍCIO DO PROCESSO

O processo administrativo é regulamentado pelas disposições contidas na Lei nº 13.800/2001. O processo administrativo pode iniciar-se de ofício ou a pedido do interessado, mediante requerimento inicial.

O requerimento inicial do interessado deve ser formulado por escrito e conter o órgão ou autoridade administrativa a que se dirige, a identificação do interessado ou de quem o represente, o domicílio do requerente ou local para recebimento de comunicações, a formulação do pedido, a exposição dos fatos e de seus fundamentos e data e assinatura do requerente ou de seu representante.

São legitimados como interessados no processo administrativo as pessoas físicas ou jurídicas que o iniciem como titulares de direitos ou interesses individuais ou no exercício do direito de representação, aqueles que, sem terem iniciado o processo, tenham direitos ou interesses que possam ser afetados pela decisão a ser adotada, as organizações e associações representativas, no tocante a direitos e interesses coletivos e as pessoas ou associações legalmente constituídas quanto a direitos ou interesses difusos.

Lei nº 13.800/2001

Art. 5º - O processo administrativo pode iniciar-se de ofício ou a pedido do interessado.

Art. 6º - O requerimento inicial do interessado, salvo casos em que for admitida solicitação oral, deve ser formulado por escrito e conter os seguintes dados:

I - órgão ou autoridade administrativa a que se dirige;

II - identificação do interessado ou de quem o represente;

III - domicílio do requerente ou local para recebimento de comunicações;

IV - formulação do pedido, com exposição dos fatos e de seus fundamentos;

V - data e assinatura do requerente ou de seu representante.

Parágrafo único - É vedada à Administração a recusa imotivada de recebimento de documentos, devendo o servidor orientar o interessado quanto ao suprimento de eventuais falhas.

§ 1º É vedada à Administração a recusa imotivada de recebimento de documentos, devendo o servidor orientar o interessado quanto ao suprimento de eventuais falhas.

§ 2º Nos casos de processo eletrônico, o requerimento inicial de interessado não pertencente à Administração Pública Estadual pode ser formulado e inserido eletronicamente no sistema, via

assinatura eletrônica, ou ainda, ser formulado por escrito, assinado pelo requerente ou representante, digitalizado e inserido no sistema de gerenciamento eletrônico de documentos em conformidade com a lei específica.

Art. 7º - Os órgãos e entidades administrativas deverão elaborar modelos ou formulários padronizados para assuntos que importem pretensões equivalentes.

Art. 8º - Quando os pedidos de uma pluralidade de interessados tiverem conteúdo e fundamentos idênticos, poderão ser formulados em um único requerimento, salvo preceito legal em contrário.

Art. 9º - São legitimados como interessados no processo administrativo:

I - pessoas físicas ou jurídicas que o iniciem como titulares de direitos ou interesses individuais ou no exercício do direito de representação;

II - aqueles que, sem terem iniciado o processo, tenham direitos ou interesses que possam ser afetados pela decisão a ser adotada;

III - as organizações e associações representativas, no tocante a direitos e interesses coletivos;

IV - as pessoas ou associações legalmente constituídas quanto a direitos ou interesses difusos.

Art. 10 - São capazes, para fins do processo administrativo, os maiores de dezoito anos, ressalvada previsão especial em ato normativo próprio.

Art. 11 - A competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria, salvo os casos de delegação e avocação legalmente admitidos.

Art. 12 - Os titulares de órgão administrativo poderão, se não houver impedimento legal, delegar competência a titulares de outros órgãos, quando for conveniente em razão de circunstâncias de ordem técnica, social, econômica, jurídica ou territorial.

Parágrafo único - O disposto neste artigo aplica-se à delegação de competência dos órgãos colegiados aos respectivos presidentes.

Como visto acima, a autoridade fiscal antes de analisar o mérito do pedido deve analisar as questões formais inerentes aos processos administrativos, mais especificamente na competência da GEST os **Processos de Restituição** e os **Processos de Alteração de Documento de Arrecadação (**§ 8º do Art. 23-B da INº 761/05-GSF).

Na procedência das análises formais, a autoridade fiscal deve, primeiramente, verificar a legitimidade do assinante do requerimento, sendo isso feito mediante a identificação da pessoa e dos seus poderes de representação junto ao Ato Constitutivo Empresarial (Estatuto

Social, Contrato Social, Ato Constitutivo de Empresa Individual etc) ou, se houver, junto à Procuração.

Existem dois tipos de Procuração:

1) **Procuração Pública**: feita em cartório por um tabelionato de notas e plenamente válida juridicamente conforme suas disposições;
2) **Procuração Particular**: feita sem o registro em cartório, podendo ser redigida em próprio punho ou impressa, válida juridicamente conforme suas disposições desde que o(s) outorgante(s) possua(m) legitimidade e poderes que podem ser outorgados ao procurador. A legitimidade e os poderes do(s) outorgante(s) devem ser conferidos no Ato Constitutivo Empresarial.

Após a verificação da legitimidade do assinante do requerimento, a autoridade fiscal deve verificar se constam o domicílio ou local para recebimento de comunicações, o pedido com a exposição dos fatos e de seus fundamentos e a data e assinatura do requerente ou de seu representante.

Por consequência das disposições do Art. 489 do Decreto n° 4.852/97, eventuais restituições para pessoas físicas ou pessoas jurídicas que não possuem Cadastro de Contribuinte – CCE no Estado de Goiás devem ser feitas mediante depósito bancário na conta pessoal do detentor do direito. Sendo assim, embora não constante no rol obrigatório do Art. 6º da Lei 13.800/2001, identificar se há a indicação dos dados bancários do requerente no requerimento ou em algum comprovante de pagamento, e, se houver, destacar no Parecer.

DAS ESPECÍFICIDADES

Dos tipos de Notas Fiscais:

1) **Nota Fiscal de Venda**: Documento emitido pelo vendedor que comprova a realização de uma operação de venda;
2) **Nota Fiscal de Devolução de Venda**: Documento emitido pelo vendedor para registrar a Entrada em seu estabelecimento dos bens ou mercadorias objeto de um distrato oriundo de uma operação de venda;
3) **Nota Fiscal de Devolução de Compra**: Documento emitido pelo comprador para acobertar a devolução de bens ou mercadorias objeto de um distrato oriundo de uma operação de venda de seu estabelecimento para o estabelecimento do vendedor. É de emissão obrigatória pelo comprador se o distrato ocorreu após o recebimento das mercadorias (Art. 15, II, do Ato Normativo GSF N° 138/1990);
4) **Nota Fiscal de Serviço** e **Nota Fiscal de Devolução de Serviços**: análogas à **Nota Fiscal de Venda e Nota Fiscal de Devolução de Venda,** porém relacionadas à prestação de serviços.

Conforme **Art. 15, I, do Ato Normativo GSF N° 138/1990 c/c Cláusula Quarta do Conv. ICMS 142/18**, em caso de **desencontro de endereço**, a devolução poderá ser efetuada com cobertura do DANFE da NFe originária, desde que no seu verso seja feita uma declaração contendo o carimbo da empresa, assinatura do responsável pela observação e os motivos da não entrega, na qual poderá ser feita pelo destinatário que se recusou a receber as mercadorias ou pela empresa de transporte de cargas (pessoa jurídica) encarregada da entrega.

> **ATO NORMATIVO GSF Nº 138, DE 23 DE FEVEREIRO DE 1990**
>
> **Art. 15. São os seguintes os procedimentos a serem observados na ocorrência de devoluções de mercadorias:**
>
> **I - no retorno, devido à recusa no recebimento ou ao desencontro de endereço, a devolução poderá ser efetuada com cobertura da 1ª (primeira) via da própria nota fiscal originária, desde que no seu verso seja feita indicação contendo carimbo da empresa ou órgão, conforme o caso, e assinatura do responsável pela observação, dos motivos da não entrega, cuja declaração poderá ser feita:**
>
> **...**
>
> **b) pela empresa de transporte de cargas (pessoa jurídica), encarregada da entrega;**
>
> **...**
>
> **Conv. ICMS 142/18**
>
> **Cláusula quarta O sujeito passivo por substituição tributária observará as normas da legislação tributária da unidade federada de destino do bem e da mercadoria.**

De acordo com o **Art. 489 do Decreto n° 4.852/97**, a restituição de tributos, quando cabível, deve ser feita para quem assumiu o encargo financeiro ou por quem esteja por esse último expressamente autorizado a recebê-lo.

> **Art. 489. A restituição de tributos, que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro, somente deve ser feita a quem prove haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la (Lei nº 11.651/91, art. 174).**

DO PROCESSO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO (DEVOLUÇÃO DOS BENS OU MERCADORIAS POR DESENCONTRO DE ENDEREÇO)

1) Proceder as análises formais;

2) Buscar e anexar (PDF) a NFe correspondente;
3) Buscar e anexar (PDF) o Documento de Arrecadação objeto do processo;
4) Caso o requerente possua/possuía **CCE de Substituto Tributário ativo no Estado de Goiás** na época dos fatos, a confirmação se a NFe correspondente foi ou não devidamente **Apurada** pode ser confirmada no **Rel_363** (obtido no ArqMag), e o **Rel_364** (obtido no ArqMag) comprova que a requerente **escriturou ou não o crédito** da NFe correspondente. Ambos os Rel_363 e Rel_364 devem ser anexados (PDF) aos autos;
5) *Caso o requerente não tenha anexado aos autos os DACTE dos Conhecimento de Transporte Eletrônico - CTE de Entrada e de Devolução, fazer uma busca no **Relatório CT-e x NF-e** constante na aba **Consulta** no portal **Nota Fiscal Eletrônica (Intranet)** constante dentro do **Portal de Aplicações e Serviços**, e, caso existam, anexá-los aos autos;*
6) Caso o **destinatário goiano** possua **Escrituração Fiscal Digital - EFD, verificar se houve o registro de Entrada da NFe** correspondente em sua EFD;
7) Demais documentos pertinentes ao caso;
8) Outras operações, se houver;
9) Gerar o Parecer.

O Parecer deve conter:

- O resultado das análises formais;
- A descrição completa (por operação) da NFe, do Documento de Arrecadação e da operação;
- A exposição de motivos do Requerente;
- As análises da autoridade fiscal, dentre elas se ocorreu ou não os efeitos do instituto da Decadência no Direito Tributário, se os termos do Art. 489 do Decreto n° 4.852/97 foram cumpridos, se houve ou não o registro de Entrada da NFe correspondente por parte do destinatário goiano, se existem ou não os CTEs de Entrada e de Devolução, se existem outros documentos que comprovam a Entrada das mercadorias no estabelecimento do destinatário, se o caso atende os ditames obrigatórios do **Art. 15, I, do Ato Normativo GSF N° 138** e demais consultas, análises e documentos que julgar pertinentes;
- **Em caso comprovado de **desencontro de endereço do destinatário goiano contribuinte do ICMS com o consequente retorno dos bens ou mercadorias ao requerente – na qual os termos do Art. 489 do Decreto n° 4.852/97 foram cumpridos - o ônus financeiro da operação pertence a ele (requerente);***
- **Caso haja o registro de Entrada da NFe correspondente na EFD do destinatário goiano, a operação deve ser tratada – **a depender das análises e dos fatos** - como **OPERAÇÃO DE DEVOLUÇÃO APÓS O RECEBIMENTO** ou como tentativa de **FRAUDE**;*
- **Caso o requerente que possua CCE de Substituto Tributário no Estado de Goiás já tenha escriturado (Rel_364) o crédito da NFe correspondente, se ele (crédito) **for devido** um novo crédito **NÃO** pode ser autorizado, e se o crédito **não for devido** o requerente **deverá ser notificado a proceder o estorno** dele;*

- A conclusão final da autoridade fiscal, apontando o deferimento (total ou parcial) ou o indeferimento;
- **Se deferido (total ou parcial), a autoridade fiscal deverá indicar o montante a ser devolvido, a data inicial (por Documento de Arrecadação) a ser considerada para a contagem dos efeitos da Restituição e apontar nos autos o Documento de Arrecadação a ser considerado para a devolução;*
- **Se o **Requerente possuir CCE de Substituto Tributário** no Estado de Goiás, eventuais valores oriundos de Processos de restituição devem, preferencialmente, ser autorizados mediante **escrituração de créditos em sua conta gráfica** (Art. 490, § 2º, do Decreto Nº 4.852/97);*
- **Em caso de haver indeferimento (total ou parcial) do(s) pedido(s), após a conclusão final da autoridade fiscal deve conter a indicação de que o requerente deve ser devidamente informado do resultado para, se caso for, contestá-lo;*
- **Após os devidos trâmites na GEST, caso os autos ainda devam tramitar em outro setor/órgão antes de serem concluídos, indicar a remessa dos autos para o setor/órgão competente/interessado;*
- Ao final, indicar o retorno dos autos ao Gabinete da Gerência.

DA DEVOLUÇÃO DOS BENS OU MERCADORIAS POR RECUSA NO RECEBIMENTO

DO INÍCIO DO PROCESSO

O processo administrativo é regulamentado pelas disposições contidas na Lei nº 13.800/2001. O processo administrativo pode iniciar-se de ofício ou a pedido do interessado, mediante requerimento inicial.

O requerimento inicial do interessado deve ser formulado por escrito e conter o órgão ou autoridade administrativa a que se dirige, a identificação do interessado ou de quem o represente, o domicílio do requerente ou local para recebimento de comunicações, a formulação do pedido, a exposição dos fatos e de seus fundamentos e data e assinatura do requerente ou de seu representante.

São legitimados como interessados no processo administrativo as pessoas físicas ou jurídicas que o iniciem como titulares de direitos ou interesses individuais ou no exercício do direito de representação, aqueles que, sem terem iniciado o processo, tenham direitos ou interesses que possam ser afetados pela decisão a ser adotada, as organizações e associações representativas, no tocante a direitos e interesses coletivos e as pessoas ou associações legalmente constituídas quanto a direitos ou interesses difusos.

Lei nº 13.800/2001

Art. 5º - O processo administrativo pode iniciar-se de ofício ou a pedido do interessado.

Art. 6º - O requerimento inicial do interessado, salvo casos em que for admitida solicitação oral, deve ser formulado por escrito e conter os seguintes dados:

I - órgão ou autoridade administrativa a que se dirige;

II - identificação do interessado ou de quem o represente;

III - domicílio do requerente ou local para recebimento de comunicações;

IV - formulação do pedido, com exposição dos fatos e de seus fundamentos;

V - data e assinatura do requerente ou de seu representante.

Parágrafo único - É vedada à Administração a recusa imotivada de recebimento de documentos, devendo o servidor orientar o interessado quanto ao suprimento de eventuais falhas.

§ 1º É vedada à Administração a recusa imotivada de recebimento de documentos, devendo o servidor orientar o interessado quanto ao suprimento de eventuais falhas.

§ 2º Nos casos de processo eletrônico, o requerimento inicial de interessado não pertencente à Administração Pública Estadual pode ser formulado e inserido eletronicamente no sistema, via

assinatura eletrônica, ou ainda, ser formulado por escrito, assinado pelo requerente ou representante, digitalizado e inserido no sistema de gerenciamento eletrônico de documentos em conformidade com a lei específica.

Art. 7º - Os órgãos e entidades administrativas deverão elaborar modelos ou formulários padronizados para assuntos que importem pretensões equivalentes.

Art. 8º - Quando os pedidos de uma pluralidade de interessados tiverem conteúdo e fundamentos idênticos, poderão ser formulados em um único requerimento, salvo preceito legal em contrário.

Art. 9º - São legitimados como interessados no processo administrativo:

I - pessoas físicas ou jurídicas que o iniciem como titulares de direitos ou interesses individuais ou no exercício do direito de representação;

II - aqueles que, sem terem iniciado o processo, tenham direitos ou interesses que possam ser afetados pela decisão a ser adotada;

III - as organizações e associações representativas, no tocante a direitos e interesses coletivos;

IV - as pessoas ou associações legalmente constituídas quanto a direitos ou interesses difusos.

Art. 10 - São capazes, para fins do processo administrativo, os maiores de dezoito anos, ressalvada previsão especial em ato normativo próprio.

Art. 11 - A competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria, salvo os casos de delegação e avocação legalmente admitidos.

Art. 12 - Os titulares de órgão administrativo poderão, se não houver impedimento legal, delegar competência a titulares de outros órgãos, quando for conveniente em razão de circunstâncias de ordem técnica, social, econômica, jurídica ou territorial.

Parágrafo único - O disposto neste artigo aplica-se à delegação de competência dos órgãos colegiados aos respectivos presidentes.

Como visto acima, a autoridade fiscal antes de analisar o mérito do pedido deve analisar as questões formais inerentes aos processos administrativos, mais especificamente na competência da GEST os **Processos de Restituição** e os **Processos de Alteração de Documento de Arrecadação (**§ 8º do Art. 23-B da INº 761/05-GSF).

Na procedência das análises formais, a autoridade fiscal deve, primeiramente, verificar a legitimidade do assinante do requerimento, sendo isso feito mediante a identificação da pessoa e dos seus poderes de representação junto ao Ato Constitutivo Empresarial (Estatuto

Social, Contrato Social, Ato Constitutivo de Empresa Individual etc) ou, se houver, junto à Procuração.

Existem dois tipos de Procuração:

1) **Procuração Pública**: feita em cartório por um tabelionato de notas e plenamente válida juridicamente conforme suas disposições;
2) **Procuração Particular**: feita sem o registro em cartório, podendo ser redigida em próprio punho ou impressa, válida juridicamente conforme suas disposições desde que o(s) outorgante(s) possua(m) legitimidade e poderes que podem ser outorgados ao procurador. A legitimidade e os poderes do(s) outorgante(s) devem ser conferidos no Ato Constitutivo Empresarial.

Após a verificação da legitimidade do assinante do requerimento, a autoridade fiscal deve verificar se constam o domicílio ou local para recebimento de comunicações, o pedido com a exposição dos fatos e de seus fundamentos e a data e assinatura do requerente ou de seu representante.

Por consequência das disposições do Art. 489 do Decreto n° 4.852/97, eventuais restituições para pessoas físicas ou pessoas jurídicas que não possuem Cadastro de Contribuinte – CCE no Estado de Goiás devem ser feitas mediante depósito bancário na conta pessoal do detentor do direito. Sendo assim, embora não constante no rol obrigatório do Art. 6º da Lei 13.800/2001, identificar se há a indicação dos dados bancários do requerente no requerimento ou em algum comprovante de pagamento, e, se houver, destacar no Parecer.

DAS ESPECÍFICIDADES

Dos tipos de Notas Fiscais:

1) **Nota Fiscal de Venda**: Documento emitido pelo vendedor que comprova a realização de uma operação de venda;
2) **Nota Fiscal de Devolução de Venda**: Documento emitido pelo vendedor para registrar a Entrada em seu estabelecimento dos bens ou mercadorias objeto de um distrato oriundo de uma operação de venda;
3) **Nota Fiscal de Devolução de Compra**: Documento emitido pelo comprador para acobertar a devolução de bens ou mercadorias objeto de um distrato oriundo de uma operação de venda de seu estabelecimento para o estabelecimento do vendedor. É de emissão obrigatória pelo comprador se o distrato ocorreu após o recebimento das mercadorias (Art. 15, II, do Ato Normativo GSF N° 138/1990);
4) **Nota Fiscal de Serviço** e **Nota Fiscal de Devolução de Serviços**: análogas à **Nota Fiscal de Venda e Nota Fiscal de Devolução de Venda,** porém relacionadas à prestação de serviços.

Conforme **Art. 15, I, do Ato Normativo GSF N° 138/1990 c/c Cláusula Quarta do Conv. ICMS 142/18**, em caso de **retorno das mercadorias devido à recusa no recebimento por parte do destinatário goiano**, a devolução poderá ser efetuada com cobertura do DANFE da NFe originária, desde que no seu verso seja feita uma declaração contendo o carimbo da empresa, assinatura do responsável pela observação e os motivos da não entrega, na qual poderá ser feita pelo destinatário que se recusou a receber as mercadorias ou pela empresa de transporte de cargas (pessoa jurídica) encarregada da entrega.

> **ATO NORMATIVO GSF Nº 138, DE 23 DE FEVEREIRO DE 1990**
> **...**
>
> **Art. 15. São os seguintes os procedimentos a serem observados na ocorrência de devoluções de mercadorias:**
>
> **I - no retorno, devido à <u>recusa no recebimento</u> ou ao desencontro de endereço, a devolução poderá ser efetuada com cobertura da 1ª (primeira) via da própria nota fiscal originária, desde que no seu verso seja feita indicação contendo carimbo da empresa ou órgão, conforme o caso, e assinatura do responsável pela observação, dos motivos da não entrega, cuja declaração poderá ser feita:**
>
> **a) pelo destinatário que se recusou a receber as mercadorias;**
>
> **b) pela empresa de transporte de cargas (pessoa jurídica), encarregada da entrega;**
>
> **...**
>
> **Conv. ICMS 142/18**
>
> **Cláusula quarta O sujeito passivo por substituição tributária observará as normas da legislação tributária da unidade federada de destino do bem e da mercadoria.**

De acordo com o **Art. 489 do Decreto n° 4.852/97**, a restituição de tributos, quando cabível, deve ser feita para quem assumiu o encargo financeiro ou por quem esteja por esse último expressamente autorizado a recebê-lo.

> **Art. 489. A restituição de tributos, que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro, somente deve ser feita a quem prove haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la (Lei nº 11.651/91, art. 174).**

DO PROCESSO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO (DEVOLUÇÃO DOS BENS OU MERCADORIA POR RECUSA NO RECEBIMENTO)

1) Proceder as análises formais;
2) Buscar e anexar (PDF) a NFe correspondente;

3) Buscar e anexar (PDF) o Documento de Arrecadação objeto do processo;
4) Caso o requerente possua/possuía **CCE de Substituto Tributário ativo no Estado de Goiás** na época dos fatos, a confirmação se a NFe correspondente foi ou não devidamente **Apurada** pode ser confirmada no **Rel_363** (obtido no ArqMag), e o **Rel_364** (obtido no ArqMag) comprova que a requerente **escriturou ou não o crédito** da NFe correspondente. Ambos os Rel_363 e Rel_364 devem ser anexados (PDF) aos autos;
5) Buscar e anexar (PDF), caso haja, a NFe de Devolução de Venda. *Obs: Conforme Art. 15, I, do Ato Normativo GSF N° 138/1990, a NFe de Devolução de Venda **não** é obrigatória;*
6) *Caso o requerente não tenha anexado aos autos os DACTE dos Conhecimento de Transporte Eletrônico - CTE de Entrada e de Devolução, fazer uma busca no **Relatório CT-e x NF-e** constante na aba **Consulta** no portal **Nota Fiscal Eletrônica (Intranet)** constante dentro do **Portal de Aplicações e Serviços**, e, caso existam, anexá-los aos autos. Obs: A existência de CTEs **não é obrigatória**, servindo apenas como um indicativo de que houve ou não a Entrada e/ou Devolução dos bens ou mercadorias;*
7) Caso o **destinatário goiano** possua **Escrituração Fiscal Digital - EFD, verificar se houve o registro de Entrada da NFe** correspondente em sua EFD;
8) Demais documentos pertinentes ao caso;
9) Outras operações (se houver);
10) Gerar o Parecer.

O Parecer deve conter:

- O resultado das análises formais;
- A descrição completa (por operação) da NFe, do Documento de Arrecadação e da operação;
- A exposição de motivos do Requerente;
- As análises da autoridade fiscal, dentre elas se ocorreu ou não os efeitos do instituto da Decadência no Direito Tributário, se os termos do Art. 489 do Decreto n° 4.852/97 foram cumpridos, se houve ou não o registro de Entrada da NFe correspondente por parte do destinatário goiano, se existem ou não os CTEs de Entrada e de Devolução, se existem outros documentos que comprovam a Devolução das mercadorias constantes na NFe originária e se o caso atende os ditames obrigatórios do **Art. 15, I, do Ato Normativo GSF N° 138** e demais consultas, análises e documentos que julgar pertinentes;
- **No caso comprovado de **não aceitação dos bens ou mercadorias por parte do destinatário goiano contribuinte do ICMS – na qual os termos do Art. 489 do Decreto n° 4.852/97 foram cumpridos - o ônus financeiro da operação pertence a ele (requerente);***
- **Caso haja o registro de Entrada da NFe correspondente na EFD do destinatário goiano, a operação deve ser tratada – **a depender das análises e dos fatos** - como **OPERAÇÃO DE DEVOLUÇÃO APÓS O RECEBIMENTO** ou como tentativa de **FRAUDE**;*

- **Caso o requerente que possua CCE de Substituto Tributário no Estado de Goiás já tenha escriturado (Rel_364) o crédito da NFe correspondente, se ele (crédito)* ***for devido*** *um novo crédito* ***NÃO*** *pode ser autorizado, e se o crédito* ***não for devido*** *o requerente* ***deverá ser notificado a proceder o estorno*** *dele;*
- A conclusão final da autoridade fiscal, apontando o deferimento (total ou parcial) ou o indeferimento;
- **Se deferido (total ou parcial), a autoridade fiscal deverá indicar o montante a ser devolvido, a data inicial (por Documento de Arrecadação) a ser considerada para a contagem dos efeitos da Restituição e apontar nos autos o Documento de Arrecadação a ser considerado para a devolução;*
- **Se o* ***Requerente possuir CCE de Substituto Tributário*** *no Estado de Goiás, eventuais valores oriundos de Processos de restituição devem, preferencialmente, ser autorizados mediante* ***escrituração de créditos em sua conta gráfica*** *(Art. 490, § 2º, do Decreto Nº 4.852/97);*
- **Em caso de haver indeferimento (total ou parcial) do(s) pedido(s), após a conclusão final da autoridade fiscal deve conter a indicação de que o requerente deve ser devidamente informado do resultado para, se caso for, contestá-lo;*
- **Após os devidos trâmites na GEST, caso os autos ainda devam tramitar em outro setor/órgão antes de serem concluídos, indicar a remessa dos autos para o setor/órgão competente/interessado;*
- Ao final, indicar o retorno dos autos ao Gabinete da Gerência.

EXEMPLOS

Processo: 201800004081574

Nome: AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Assunto: Restituição

PARECER ECONOMIA/CST/GEST-16447 Nº 3/2023

A empresa acima identificada vem, por meio deste processo, requerer a restituição do indébito tributário no valor de R$ 323,10, decorrente da não aceitação por parte do destinatário da Nota Fiscal n° 410.037, a ser depositado no Banco do Brasil, Ag. 3360-x e CC: 1738-8.

Constam nos autos o Ato Constitutivo Empresarial, Procuração, indicação dos dados bancários e a cópia do documento pessoal do assinante do requerimento.

Emitiu a Nota Fiscal n° 410.037 (000036950211), em 17/11/2014, no valor total de R$ 1.731,65, com um ICMS ST destacado no valor de R$ 323,10, para o contribuinte goiano REDE

DISTRIBUIDORA LTDA., CCE: 10.449.702-5, com a correspondente GNRE recolhida em 17/11/2014 (000036950297).

Alega que houve não aceitação por parte do destinatário da Nota Fiscal n° 410.037, e requer o imposto recolhido.

Emitiu também a Nota Fiscal de Devolução de Venda n° 2.195 (000036950359), em 27/11/2014, citando e repetindo os dados da NFe originária.

Anexamos o Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte - DACTE nº 943.805 (000036950415), emitido em 17/11/2014, acobertando o serviço de transporte de entrada da NFe nº 410.037.

Anexamos também o Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte - DACTE nº 688.194 (000036950504), emitido em 24/11/2014, acobertando o serviço de transporte de retorno da NFe nº 410.037.

Verificamos a veracidade das NFEs, que valor da GNRE correspondente adentrou aos cofres públicos e que o destinatário goiano não escriturou a entrada da NFe nº 410.037 (000036950751) em sua Escrituração Fiscal Digital – EFD.

Entendemos que a sistemática utilizada comprova que houve a não aceitação e devolução das mercadorias por parte do destinatário goiano e está de acordo com o Art. 15, I, b, do Ato Normativo GSF N° 138/1990 c/c Cláusula Quarta do Conv. ICMS 142/18.

> **Art. 15. São os seguintes os procedimentos a serem observados na ocorrência de devoluções de mercadorias:**
>
> **I - no retorno, devido à recusa no recebimento ou ao desencontro de endereço, a devolução poderá ser efetuada com cobertura da 1ª (primeira) via da própria nota fiscal originária, desde que no seu verso seja feita indicação contendo carimbo da empresa ou órgão, conforme o caso, e assinatura do responsável pela observação, dos motivos da não entrega, cuja declaração poderá ser feita:**
>
> **...**
>
> **b) pela empresa de transporte de cargas (pessoa jurídica), encarregada da entrega;**
>
> **...**
>
> **Conv. ICMS 142/18**
>
> **Cláusula quarta O sujeito passivo por substituição tributária observará as normas da legislação tributária da unidade federada de destino do bem e da mercadoria.**

Pelos motivos expostos, somos favoráveis ao deferimento do pedido, devendo ser restituído o montante de R$ 323,10, com efeitos a partir de 17/11/2014, conforme Pagamento NFe nº 410.037 (000036950297).

Sendo essas as providências cabíveis, retornamos os autos ao Gabinete da Gerência.

Em Goiânia, aos 13 de janeiro de 2023.

DOUGLAS GONÇALVES DE ARAÚJO

AFRE, MB. 61610-9

Referência: Processo nº 201900004031876

Interessado: NORDSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Assunto: Restituição

PARECER ECONOMIA/CST/GEST-16447 Nº 132/2023

A empresa acima identificada vem, por meio deste processo, requerer a restituição do indébito tributário decorrente da recusa no recebimento por parte do destinatário da Nota Fiscal nº 84.263, no valor de R$ 186,78, a ser depositada, em caso de deferimento, no Banco Bradesco, Ag. 3390-1 e CC: 018080-7.

Constam nos autos o Ato Constitutivo Empresarial, extrato do CNPJ da requerente e a indicação dos dados bancários.

Emitiu a Nota Fiscal n° 84.263 (52855435), em 10/03/2016, no Valor Total de R$ 1.520,96, com um Valor ICMS Substituição destacado de R$ 186,78, para o consumidor final contribuinte do ICMS BRF S.A., CCE: 10.292.890-8, com o correspondente recolhimento realizado em 10/03/2016 (52855471).

Alega recusa no recebimento da NFe nº 84.263 por parte do destinatário, e requer o imposto recolhido.

Emitiu a Nota Fiscal de Devolução de Venda nº 84.990 (52855548), em 05/04/2016, citando e repetindo a NFe originária.

Encontramos o CTe nº 335 (52902011), emitido em 19/03/2016, acobertando a entrada no território goiano da NFe nº 84.263, **porém não encontramos um CTe relativo ao seu retorno ao Estado do requerente.**

Verificamos a existência das NFEs, que o valor adentrou aos cofres públicos, que a operação se trata de Venda de Mercadorias para Consumidor Final Contribuinte do ICMS e que

houve a circulação física da mercadoria. O Anexo - Ausência Registro - Destinatário (52857020) comprova que a NFe nº 84.263 não foi registrada na EFD do destinatário goiano.

Para o caso em tela, é devido o ICMS DIFAL calculado conforme Art. 65, III, do Decreto N° 4.852/97. O valor recolhido a título de Valor ICMS Substituição acoberta o imposto devido na operação com a NFe nº 84.263.

Não consta nos autos a documentação obrigatória conforme Art. 15, I, do Ato Normativo GSF N° 138/1990 c/c Cláusula Quarta do Conv. ICMS 142/18 para o caso de recusa no recebimento da mercadoria por parte do destinatário goiano contribuinte.

> **Art. 15. São os seguintes os procedimentos a serem observados na ocorrência de devoluções de mer-cadorias:**
>
> **I - no retorno, devido à recusa no recebimento ou ao desencontro de endereço, a devolução po¬derá ser efetuada com cobertura da 1ª (primeira) via da própria nota fiscal originária, desde que no seu verso seja feita indicação contendo carimbo da empresa ou órgão, conforme o caso, e assina¬tura do responsá¬vel pela observação, dos motivos da não en¬trega, cuja declaração poderá ser feita:**
>
> **...**
>
> **Cláusula quarta O sujeito passivo por substituição tributária observará as normas da legislação tributária da unidade federada de destino do bem e da mercadoria.**

Pelo acima exposto, nessa operação, somos favoráveis ao indeferimento do pedido.

Após a conclusão dos autos, que a requerente seja devidamente informada do resultado para, se caso for, contestá-lo, apresentando suas razões, documentos, declarações ou o que julgar pertinente.

Sendo essas as providências cabíveis, retornamos os autos ao Gabinete da Gerência.

Em Goiânia, aos 19 de outubro de 2023.

DOUGLAS GONCALVES DE ARAUJO

[AFRE, MB. 61610-9]

DA DEVOLUÇÃO DOS BENS OU MERCADORIAS APÓS O RECEBIMENTO PELO DESTINATÁRIO

DO INÍCIO DO PROCESSO

O processo administrativo é regulamentado pelas disposições contidas na Lei nº 13.800/2001. O processo administrativo pode iniciar-se de ofício ou a pedido do interessado, mediante requerimento inicial.

O requerimento inicial do interessado deve ser formulado por escrito e conter o órgão ou autoridade administrativa a que se dirige, a identificação do interessado ou de quem o represente, o domicílio do requerente ou local para recebimento de comunicações, a formulação do pedido, a exposição dos fatos e de seus fundamentos e data e assinatura do requerente ou de seu representante.

São legitimados como interessados no processo administrativo as pessoas físicas ou jurídicas que o iniciem como titulares de direitos ou interesses individuais ou no exercício do direito de representação, aqueles que, sem terem iniciado o processo, tenham direitos ou interesses que possam ser afetados pela decisão a ser adotada, as organizações e associações representativas, no tocante a direitos e interesses coletivos e as pessoas ou associações legalmente constituídas quanto a direitos ou interesses difusos.

Lei nº 13.800/2001

Art. 5º - O processo administrativo pode iniciar-se de ofício ou a pedido do interessado.

Art. 6º - O requerimento inicial do interessado, salvo casos em que for admitida solicitação oral, deve ser formulado por escrito e conter os seguintes dados:

I - órgão ou autoridade administrativa a que se dirige;

II - identificação do interessado ou de quem o represente;

III - domicílio do requerente ou local para recebimento de comunicações;

IV - formulação do pedido, com exposição dos fatos e de seus fundamentos;

V - data e assinatura do requerente ou de seu representante.

Parágrafo único - É vedada à Administração a recusa imotivada de recebimento de documentos, devendo o servidor orientar o interessado quanto ao suprimento de eventuais falhas.

§ 1º É vedada à Administração a recusa imotivada de recebimento de documentos, devendo o servidor orientar o interessado quanto ao suprimento de eventuais falhas.

§ 2º Nos casos de processo eletrônico, o requerimento inicial de interessado não pertencente à Administração Pública Estadual pode ser formulado e inserido eletronicamente no sistema, via assinatura eletrônica, ou ainda, ser formulado por escrito, assinado pelo requerente ou representante, digitalizado e inserido no sistema de gerenciamento eletrônico de documentos em conformidade com a lei específica.

Art. 7º - Os órgãos e entidades administrativas deverão elaborar modelos ou formulários padronizados para assuntos que importem pretensões equivalentes.

Art. 8º - Quando os pedidos de uma pluralidade de interessados tiverem conteúdo e fundamentos idênticos, poderão ser formulados em um único requerimento, salvo preceito legal em contrário.

Art. 9º - São legitimados como interessados no processo administrativo:

I - pessoas físicas ou jurídicas que o iniciem como titulares de direitos ou interesses individuais ou no exercício do direito de representação;

II - aqueles que, sem terem iniciado o processo, tenham direitos ou interesses que possam ser afetados pela decisão a ser adotada;

III - as organizações e associações representativas, no tocante a direitos e interesses coletivos;

IV - as pessoas ou associações legalmente constituídas quanto a direitos ou interesses difusos.

Art. 10 - São capazes, para fins do processo administrativo, os maiores de dezoito anos, ressalvada previsão especial em ato normativo próprio.

Art. 11 - A competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria, salvo os casos de delegação e avocação legalmente admitidos.

Art. 12 - Os titulares de órgão administrativo poderão, se não houver impedimento legal, delegar competência a titulares de outros órgãos, quando for conveniente em razão de circunstâncias de ordem técnica, social, econômica, jurídica ou territorial.

Parágrafo único - O disposto neste artigo aplica-se à delegação de competência dos órgãos colegiados aos respectivos presidentes.

Como visto acima, a autoridade fiscal antes de analisar o mérito do pedido deve analisar as questões formais inerentes aos processos administrativos, mais especificamente na competência da GEST os **Processos de Restituição** e os **Processos de Alteração de Documento de Arrecadação (**§ 8º do Art. 23-B da INº 761/05-GSF).

Na procedência das análises formais, a autoridade fiscal deve, primeiramente, verificar a legitimidade do assinante do requerimento, sendo isso feito mediante a identificação da

pessoa e dos seus poderes de representação junto ao Ato Constitutivo Empresarial (Estatuto Social, Contrato Social, Ato Constitutivo de Empresa Individual etc) ou, se houver, junto à Procuração.

Existem dois tipos de Procuração:

1) **Procuração Pública**: feita em cartório por um tabelionato de notas e plenamente válida juridicamente conforme suas disposições;
2) **Procuração Particular**: feita sem o registro em cartório, podendo ser redigida em próprio punho ou impressa, válida juridicamente conforme suas disposições desde que o(s) outorgante(s) possua(m) legitimidade e poderes que podem ser outorgados ao procurador. A legitimidade e os poderes do(s) outorgante(s) devem ser conferidos no Ato Constitutivo Empresarial.

Após a verificação da legitimidade do assinante do requerimento, a autoridade fiscal deve verificar se constam o domicílio ou local para recebimento de comunicações, o pedido com a exposição dos fatos e de seus fundamentos e a data e assinatura do requerente ou de seu representante.

Por consequência das disposições do Art. 489 do Decreto n° 4.852/97, eventuais restituições para pessoas físicas ou pessoas jurídicas que não possuem Cadastro de Contribuinte – CCE no Estado de Goiás devem ser feitas mediante depósito bancário na conta pessoal do detentor do direito. Sendo assim, embora não constante no rol obrigatório do Art. 6º da Lei 13.800/2001, identificar se há a indicação dos dados bancários do requerente no requerimento ou em algum comprovante de pagamento, e, se houver, destacar no Parecer.

DAS ESPECÍFICIDADES

Dos tipos de Notas Fiscais:

1) **Nota Fiscal de Venda**: Documento emitido pelo vendedor que comprova a realização de uma operação de venda;
2) **Nota Fiscal de Devolução de Venda**: Documento emitido pelo vendedor para registrar a Entrada em seu estabelecimento dos bens ou mercadorias objeto de um distrato oriundo de uma operação de venda;
3) **Nota Fiscal de Devolução de Compra**: Documento emitido pelo comprador para acobertar a devolução de bens ou mercadorias objeto de um distrato oriundo de uma operação de venda de seu estabelecimento para o estabelecimento do vendedor. É de emissão obrigatória pelo comprador se o distrato ocorreu após o recebimento das mercadorias (Art. 15, II, do Ato Normativo GSF N° 138/1990);
4) **Nota Fiscal de Serviço** e **Nota Fiscal de Devolução de Serviços**: análogas à **Nota Fiscal de Venda e Nota Fiscal de Devolução de Venda,** porém relacionadas à prestação de serviços.

Conforme **Art. 15, II, do Ato Normativo GSF N° 138/1990 c/c Art. 47, § 3º, do Anexo VIII do Decreto Nº 4.852/1997 c/c Cláusula Quarta do Conv. ICMS 142/18**, em caso de **devolução de bens ou mercadorias após o recebimento pelo destinatário**, a devolução deverá ser efetuada pela empresa goiana mediante a emissão de Nota Fiscal de Devolução de Compra, nela citando o número, a série e a data do documento fiscal originário e o motivo da devolução. Nesse caso, havendo a indicação do imposto retido e o destaque do imposto normal na Nota Fiscal de Devolução de Compra há a comprovação da ocorrência da situação geradora do direito ao crédito ao requerente.

ATO NORMATIVO GSF Nº 138, DE 23 DE FEVEREIRO DE 1990

Art. 15. São os seguintes os procedimentos a serem observados na ocorrência de devoluções de mercadorias:

...

II - na devolução, após o seu recebimento, o estabelecimento adquirente deverá emitir Nota Fiscal, modelo 1, em nome do remetente da mercadoria, nela citando o número, a série e a data do documento fiscal originário, declarando, ainda, o motivo da devolução.

...

Anexo VIII do Decreto Nº 4.852/1997

Art. 47. Em opção ao creditamento de que trata o artigo anterior, o sujeito passivo pode, para ressarcir-se em relação ao imposto retido, utilizar-se da seguinte sistemática:

...

§ 3º No caso de desfazimento do negócio ou de devolução total ou parcial, a nota fiscal que acobertar a operação de retorno da mercadoria, com indicação do imposto retido, e destaque do imposto normal, substitui a nota fiscal de ressarcimento e demais documentos que comprovem a ocorrência da situação geradora do direito ao crédito.

...

Conv. ICMS 142/18

Cláusula quarta O sujeito passivo por substituição tributária observará as normas da legislação tributária da unidade federada de destino do bem e da mercadoria.

Obs: Utilizamos por ANALOGIA o Art. 47, § 3º, do Anexo VIII do Decreto Nº 4.852/1997 (RESSARCIMENTO) nos Processos de Restituição, no qual aduz que nos casos de desfazimento do negócio ou de devolução total ou parcial, a nota fiscal que acobertar a operação de retorno da mercadoria, com *indicação* do imposto retido*, e *destaque* do imposto normal*, substitui a nota fiscal de ressarcimento e demais documentos que comprovem a ocorrência da situação geradora do direito ao crédito.

Obs: *indicação e *destaque** são verbos diferentes com significados diferentes. Apresentamos a seguir, conforme nosso entendimento, a aplicação de cada um deles quando da emissão de uma NFe:**

INDICAÇÃO*: Indica/mostra a origem do crédito, ou seja, de onde veio o crédito a ser devolvido. A legislação não descreveu o modo de como deve ocorrer essa indicação, então, por questões técnicas/materiais e bom senso, consideramos o suficiente a obrigatoriedade da indicação do número da NFe originária ou de sua Chave de Acesso no campo OBSERVAÇÕES.

Apenas o destaque em campo próprio do ICMS ST na NFe de Devolução de Compra, sem a indicação do número da NFe originária, além de errado pois gera ao contribuinte goiano a obrigação de recolher o ICMS ST destacado ao Estado do vendedor (destinatário da devolução), não satisfaz os ditames do Art. 47, § 3º, do Anexo VIII do Decreto Nº 4.852/1997.

DESTAQUE*: Obrigação legal de calcular corretamente e destacar (colocar no campo próprio) o ICMS ST, gerando com isso a obrigação do responsável tributário de recolher aos cofres públicos o valor destacado conforme legislação aplicável.

As devoluções ocorrem quando os **bens ou mercadorias são recebidos pelo destinatário** goiano. Se o destinatário goiano for um **contribuinte, consumidor final ou não**, deve-se considerar a legislação contida no **Art. 15, II, do Ato Normativo GSF N° 138/1990 c/c Art. 47, § 3º, do Anexo VIII do Decreto Nº 4.852/1997** (Analogia).

De acordo com o **Art. 489 do Decreto n° 4.852/97**, a restituição de tributos, quando cabível, deve ser feita para quem assumiu o encargo financeiro ou por quem esteja por esse último expressamente autorizado a recebê-lo.

> **Art. 489. A restituição de tributos, que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro, somente deve ser feita a quem prove haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la (Lei nº 11.651/91, art. 174).**

DO PROCESSO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO (DEVOLUÇÃO DOS BENS OU MERCADORIAS APÓS O RECEBIMENTO PELO DESTINATÁRIO)

1) Proceder as análises formais;
2) Buscar e anexar (PDF) a NFe correspondente;
3) Buscar e anexar (PDF) o Documento de Arrecadação objeto do processo;

4) Caso o requerente possua/possuía **CCE de Substituto Tributário ativo no Estado de Goiás** na época dos fatos, a confirmação se a NFe correspondente foi ou não devidamente **Apurada** pode ser confirmada no **Rel_363** (obtido no ArqMag), e o **Rel_364** (obtido no ArqMag) comprova que a requerente **escriturou ou não o crédito** da NFe correspondente. Ambos os Rel_363 e Rel_364 devem ser anexados (PDF) aos autos;
5) Buscar e anexar (PDF) a NFe de Devolução de Compra. Obs: **OBRIGATÓRIA** para os casos de devolução de bens ou mercadorias após o recebimento pelo destinatário;
6) *Caso o requerente não tenha anexado aos autos os DACTE dos Conhecimento de Transporte Eletrônico - CTE de Entrada e de Devolução, fazer uma busca no **Relatório CT-e x NF-e** constante na aba **Consulta** no portal **Nota Fiscal Eletrônica (Intranet)** constante dentro do **Portal de Aplicações e Serviços**, e, caso existam, anexá-los aos autos. Obs: A existência de CTEs **não é obrigatória**, servindo apenas como um indicativo de que houve ou não a Entrada e/ou Devolução dos bens ou mercadorias;*
7) Caso o **destinatário goiano** possua **Escrituração Fiscal Digital - EFD, verificar se houve o registro de Entrada da NFe** correspondente e o **registro da NFe de retorno** das mercadorias em sua EFD;
8) Caso o **destinatário goiano** possua **Escrituração Fiscal Digital – EFD e emitiu a NFe de Devolução de Compra, verificar se houve ou não o aproveitamento do crédito** oriundo do pagamento antecipado. O **Rel_156** (obtido no ArqMag) comprova que o destinatário **escriturou ou não o crédito** da NFe correspondente. O Rel_156 deve ser anexado (PDF) aos autos;
9) Demais documentos pertinentes ao caso;
10) Outras operações (se houver);
11) Gerar o Parecer.

O Parecer deve conter:

- O resultado das análises formais;
- A descrição completa (por operação) da NFe, do Documento de Arrecadação e da operação;
- A exposição de motivos do Requerente;
- As análises da autoridade fiscal, dentre elas se ocorreu ou não os efeitos do instituto da Decadência no Direito Tributário, se os termos do **Art. 489 do Decreto n° 4.852/97** foram cumpridos, se a NFe de Devolução de Compra satisfaz as condições do **Art. 15, II, do Ato Normativo GSF N° 138 c/c Art. 47, § 3º, do Anexo VIII do Decreto Nº 4.852/1997,** se houve ou não o registro de Entrada e de Devolução das NFEs correspondentes por parte do destinatário goiano que possui EFD, se existem ou não os CTEs de Entrada e de Devolução, se existem outros documentos que comprovam a Devolução das mercadorias constantes na NFe originária e demais consultas, análises e documentos que julgar pertinentes;

- **Caso os termos do **Art. 489 do Decreto n° 4.852/97** e/ou as condições do **Art. 15, II, do Ato Normativo GSF N° 138 c/c Art. 47, § 3º, do Anexo VIII do Decreto Nº 4.852/1997** não forem satisfeitas, o pedido deve ser **INDEFERIDO**;*
- **Caso o **destinatário** tenha escriturado (Rel_156) o crédito da NFe correspondente, o pedido deve ser **INDEFERIDO**;*
- **Caso o requerente que possua CCE de Substituto Tributário no Estado de Goiás já tenha escriturado (Rel_364) o crédito da NFe correspondente, se ele (crédito) **for devido** um novo crédito **NÃO** pode ser autorizado, e se o crédito **não for devido** o requerente **deverá ser notificado a proceder o estorno** dele;*
- A conclusão final da autoridade fiscal, apontando o deferimento (total ou parcial) ou o indeferimento;
- **Se deferido (total ou parcial), a autoridade fiscal deverá indicar o montante a ser devolvido, a data inicial (por Documento de Arrecadação) a ser considerada para a contagem dos efeitos da Restituição e apontar nos autos o Documento de Arrecadação a ser considerado para a devolução;*
- **Se o **Requerente possuir CCE de Substituto Tributário** no Estado de Goiás, eventuais valores oriundos de Processos de restituição devem, preferencialmente, ser autorizados mediante **escrituração de créditos em sua conta gráfica** (Art. 490, § 2º, do Decreto Nº 4.852/97);*
- **Em caso de haver indeferimento (total ou parcial) do(s) pedido(s), após a conclusão final da autoridade fiscal deve conter a indicação de que o requerente deve ser devidamente informado do resultado para, se caso for, contestá-lo;*
- **Após os devidos trâmites na GEST, caso os autos ainda devam tramitar em outro setor/órgão antes de serem concluídos, indicar a remessa dos autos para o setor/órgão competente/interessado;*
- Ao final, indicar o retorno dos autos ao Gabinete da Gerência.

EXEMPLOS

Referência: Processo nº 201900004024841

Interessado: EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A

Assunto: Restituição.

PARECER ECONOMIA/CST/GEST-16447 Nº 96/2023

Trata-se o presente da análise e conclusão do pedido de restituição constante nos autos, no valor de R$ 812,26, a ser depositado - se caso for - no Banco Itaú, Ag. 1403, CC: 30333-0.

Constam nos autos o Ato Constitutivo Empresarial, Procuração, extrato de pagamento contendo os dados bancários da PJ requisitante, cópia do documento pessoal do assinante do requerimento e extrato do CNPJ da PJ requisitante.

Emitiu a Nota Fiscal n° 1.007.431 (50492506), em 08/09/2018, no Valor Total de R$ 5.023,46, com um Valor ICMS Substituição destacado de R$ 812,26, para o contribuinte goiano SPM Materiais para Const e Logistic Ltda., CCE: 10.538.132-2, com o correspondente pagamento da GNRE realizado em 10/09/2018 (50492636).

Alega "processo de devolução da mercadoria", e requer o imposto recolhido.

Emitiu também a Nota Fiscal de Devolução de Venda n° 1.008.049 (50492706), em 11/09/2018, citando e repetindo os dados da NFe originária.

Encontramos em nossos sistemas informatizados o CTe nº 166.746 (50492988), emitido para acobertar o serviço de transporte da NFe nº 1.008.049 em 08/09/2018.

Verificamos a existência das NFEs, que valor da GNRE da NFe originária adentrou aos cofres públicos e que o destinatário goiano estava dispensado de apresentar EFD no período (50493242).

A diferença entre as datas da Nota Fiscal n° 1.007.431 e da Nota Fiscal de Devolução de Venda n° 1.008.049 acrescido do CTe nº 166.746 indicam que houve a circulação física das mercadorias, tratando-se, nessa hipótese, de recusa no recebimento da mercadoria por parte do destinatário goiano.

Não consta nos autos a documentação obrigatória conforme Art. 15, I, do Ato Normativo GSF N° 138/1990 c/c Cláusula Quarta do Conv. ICMS 142/18 para o caso de recusa no recebimento da mercadoria por parte do destinatário goiano contribuinte.

> **Art. 15. São os seguintes os procedimentos a serem observados na ocorrência de devoluções de mercadorias:**
>
> **I - no retorno, devido à recusa no recebimento ou ao desencontro de endereço, a devolução poderá ser efetuada com cobertura da 1ª (primeira) via da própria nota fiscal originária, desde que no seu verso seja feita indicação contendo carimbo da empresa ou órgão, conforme o caso, e assinatura do responsável pela observação, dos motivos da não entrega, cuja declaração poderá ser feita:**
>
> **...**
>
> **II - na devolução, após o seu recebimento, o estabelecimento adquirente deverá emitir Nota Fiscal, modelo 1, em nome do remetente da mercadoria, nela citando o número, a série e a data do documento fiscal originário, declarando, ainda, o motivo da devolução.**
>
> **...**

Cláusula quarta O sujeito passivo por substituição tributária observará as normas da legislação tributária da unidade federada de destino do bem e da mercadoria.

Pelos motivos acima expostos, somos favoráveis ao indeferimento do pedido.

Após a conclusão dos autos, que o requerente/interessado seja devidamente informado do resultado para, se caso for, contestá-lo, apresentando suas razões, documentos, declarações ou o que julgar pertinente.

Sendo essas as providências cabíveis, retornamos os autos ao Gabinete da Gerência.

GOIANIA, 09 de agosto de 2023.

DOUGLAS GONCALVES DE ARAUJO

[AFRE, MB. 61610-9]

Processo: 201800004075741

Nome: AGRICOLA DALL OGLIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Assunto: Restituição

PARECER ECONOMIA/CST/GEST-16447 Nº 33/2023

Trata-se o presente da análise e conclusão dos pedidos de restituição de indébito tributário constantes nos autos, a serem depositados, se caso for, no Banco do Brasil, Ag. 3402-9 e CC: 2001-X.

Constam nos autos o Quadro Societário, extrato do CNPJ, comprovante de endereço, cópia do documento pessoal do assinante do requerimento e a indicação dos dados bancários.

1) Emitiu a Nota Fiscal nº 260.387 (45767021), em 22/02/2017, no valor total de R$ 2.789,49, com um valor de ICMS ST destacado de R$ 253,59, com a correspondente GNRE recolhida em 22/02/2017 (45767116), para o destinatário goiano JOSE FAVA NETO., CCE: 11.047.694-8.

Alega devolução total das mercadorias, e requer o imposto recolhido.

Anexou a Nota Fiscal de Devolução de Compra nº 23.326 (45767218), emitida em 02/03/2017, citando e repetindo a NFe originária.

Verificamos a existência das NFEs, que houve o ingresso do numerário aos cofres públicos e que o destinatário goiano registrou as operações de entrada e devolução em sua Escrituração Fiscal Digital (45768681).

A devolução foi realizada mediante sistemática prevista no § 3°, do art. 47, do Anexo VIII do Decreto n° 4.852/97 c/c inciso II, do art. 15 do Ato Normativo GSF n° 138/90 c/c Cláusula Quarta do Conv. ICMS 142/18, com a correspondente devolução do ônus financeiro ao requerente.

No Anexo Relatório 156 - Destinatário (45768789) não encontramos indícios de apropriação do crédito da operação por parte do destinatário goiano.

Pelos motivos acima expostos, nessa operação, somos favoráveis ao **deferimento do pedido**, devendo ser restituída a importância de **R$ 253,59**, com efeitos a partir de **22/02/2017**, conforme **Pagamento NFe nº 260.387** (45767116).

2) Emitiu a Nota Fiscal nº 260.388 (45769349), em 22/02/2017, no valor total de R$ 3.905,29, com um valor de ICMS ST destacado de R$ 355,03, com a correspondente GNRE recolhida em 22/02/2017 (45769418), para o destinatário goiano JOSE FAVA NETO., CCE: 11.047.694-8.

Alega devolução total das mercadorias, e requer o imposto recolhido.

Anexou a Nota Fiscal de Devolução de Compra nº 23.327 (45769491), emitida em 02/03/2017, citando e repetindo a NFe originária.

Verificamos a existência das NFEs, que houve o ingresso do numerário aos cofres públicos e que o destinatário goiano registrou as operações de entrada e devolução em sua Escrituração Fiscal Digital (45770045).

A devolução foi realizada mediante sistemática prevista no § 3°, do art. 47, do Anexo VIII do Decreto n° 4.852/97 c/c inciso II, do art. 15 do Ato Normativo GSF n° 138/90 c/c Cláusula Quarta do Conv. ICMS 142/18, com a correspondente devolução do ônus financeiro ao requerente.

No Anexo Relatório 156 - Destinatário (45768789) não encontramos indícios de apropriação do crédito da operação por parte do destinatário goiano.

Pelos motivos acima expostos, nessa operação, somos favoráveis ao **deferimento do pedido**, devendo ser restituída a importância de **R$ 355,03**, com efeitos a partir de **22/02/2017**, conforme **Pagamento NFe nº 260.388** (45769418).

3) Emitiu a Nota Fiscal nº 269.653 (45789652), em 17/07/2017, no valor total de R$ 497,63, com um valor de ICMS ST destacado de R$ 45,24, com a correspondente GNRE recolhida em 17/07/2017 (45789742), para o destinatário goiano NELSON YOSHIO IGARASHI., CCE: 11.324.234-4.

Alega devolução total das mercadorias, e requer o imposto recolhido.

Anexou a Nota Fiscal de Devolução de Compra nº 5.891 (45789854), emitida em 08/08/2017, citando e repetindo a NFe originária.

Verificamos a existência das NFEs, que houve o ingresso do numerário aos cofres públicos e que o destinatário goiano registrou as operações de entrada e devolução em sua Escrituração Fiscal Digital (45791036).

A devolução foi realizada mediante sistemática prevista no § 3°, do art. 47, do Anexo VIII do Decreto n° 4.852/97 c/c inciso II, do art. 15 do Ato Normativo GSF n° 138/90 c/c Cláusula Quarta do Conv. ICMS 142/18, com a correspondente devolução do ônus financeiro ao requerente.

No Anexo Relatório 156 - Destinatário (45791084) encontramos créditos escriturados no Código do Ajuste: GO020074 (Cr. decorrente do imposto retido devido ao desfazimento do negócio ou devolução total ou parcial - RCTE - Art. 45, VI e Art. 46, I, II e § 1º, 4º e 5º - Anexo VIII), no entanto o destinatário goiano não especificou de quais operações esses créditos são oriundos, podendo ter havido, em tese, a apropriação do crédito antecipado da operação com a NFe nº 269.653.

Pelos motivos acima expostos, nessa operação, somos favoráveis ao **indeferimento do pedido.**

4) Emitiu a Nota Fiscal nº 269.652 (45791567), em 17/07/2017, no valor total de R$ 26,19, com um valor de ICMS ST destacado de R$ 2,38, com a correspondente GNRE recolhida em 17/07/2017 (45791662), para o destinatário goiano NELSON YOSHIO IGARASHI., CCE: 11.324.234-4.

Alega devolução total das mercadorias, e requer o imposto recolhido.

Anexou a Nota Fiscal de Devolução de Compra nº 5.890 (45791774), emitida em 08/08/2017, citando e repetindo a NFe originária.

Verificamos a existência das NFEs, que houve o ingresso do numerário aos cofres públicos e que o destinatário goiano registrou as operações de entrada e devolução em sua Escrituração Fiscal Digital (45792211).

A devolução foi realizada mediante sistemática prevista no § 3°, do art. 47, do Anexo VIII do Decreto n° 4.852/97 c/c inciso II, do art. 15 do Ato Normativo GSF n° 138/90 c/c Cláusula Quarta do Conv. ICMS 142/18, com a correspondente devolução do ônus financeiro ao requerente.

No Anexo Relatório 156 - Destinatário (45791084) encontramos créditos escriturados no Código do Ajuste: GO020074 (Cr. decorrente do imposto retido devido ao desfazimento do negócio ou devolução total ou parcial - RCTE - Art. 45, VI e Art. 46, I, II e § 1º, 4º e 5º - Anexo VIII), no entanto o destinatário goiano não especificou de quais operações esses créditos são oriundos, podendo ter havido, em tese, a apropriação do crédito antecipado da operação com a NFe nº 269.652.

Pelos motivos acima expostos, nessa operação, somos favoráveis ao **indeferimento do pedido.**

5) Consta nos autos a inutilização da Nota Fiscal nº 276.412 (45792682), com a correspondente GNRE recolhida em 11/10/2017 (45792773), no valor de R$ 259,60.

Não encontramos em nossos sistemas informatizados nenhum documento fiscal que correspondesse com a operação, ou seja, a NFe nº 276.412 ou não existe ou não foi destinada ao Estado de Goiás.

Pelos motivos acima expostos, nessa operação, somos favoráveis ao **deferimento do pedido**, devendo ser restituída a importância de **R$ 259,60**, com efeitos a partir de **11/10/2017**, conforme **Pagamento NFe nº 276.412** (45792773).

6) Emitiu a Nota Fiscal nº 279.925 (45805596), em 04/12/2017, no valor total de R$ 1.063,25, com um valor de ICMS ST destacado de R$ 133,04, com a correspondente GNRE recolhida em 04/12/2017 (45805635), para o destinatário goiano MULTIPECAS RIBEIRO E SIQUEIRA LTDA., CCE: 10.561.922-1.

Alega devolução total das mercadorias, e requer o imposto recolhido.

Anexou a Nota Fiscal de Devolução de Compra nº 12.670 (45805646), emitida em 26/01/2018, citando e repetindo a NFe originária.

Verificamos a existência das NFEs, que houve o ingresso do numerário aos cofres públicos e que o destinatário goiano estava dispensado de apresentar Escrituração Fiscal Digital (45805650) no período, não apropriando créditos.

A devolução foi realizada mediante sistemática prevista no § 3°, do art. 47, do Anexo VIII do Decreto n° 4.852/97 c/c inciso II, do art. 15 do Ato Normativo GSF n° 138/90 c/c Cláusula Quarta do Conv. ICMS 142/18, com a correspondente devolução do ônus financeiro ao requerente.

Pelos motivos acima expostos, nessa operação, somos favoráveis ao **deferimento do pedido**, devendo ser restituída a importância de **R$ 133,04**, com efeitos a partir de **04/12/2017**, conforme **Pagamento NFe nº 279.925** (45805635).

Após as análises de praxe, nos manifestamos pelo **deferimento parcial dos pedidos, conforme condições dos itens 1, 2, 5 e 6 acima**, o que totaliza o montante de R$ 1.001,26 a ser restituído.

Após a conclusão dos autos, que o requerente/interessado seja devidamente informado do resultado para, se caso for, contestá-lo, apresentando suas razões, documentos, declarações ou o que julgar pertinente.

Sendo essas as providências cabíveis, retornamos os autos ao Gabinete da Gerência.

DOUGLAS GONCALVES DE ARAUJO

[AFRE, MB. 61610-9]